

## Hinweis / Notice

Akte: eskalations-emails-mandantenstreit-aufhauser-kanzlei-rosenmuehle

### Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

### English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

## 2026-02-14\_kroell\_an\_quistorf\_emotional\_original.eml

emails/2026-02-14\_kroell\_an\_quistorf\_emotional\_original.eml

|         |                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------|
| Von     | volkard.kroell@gmail.com                                       |
| An      | b.quistorf-schwertmann@qs-kanzlei.de                           |
| Datum   | Sat, 14 Feb 2026 01:47:22 +0100                                |
| Betreff | AW: Industriepark Rhein-Main -- Ihr Verhalten ist inakzeptabel |

Sehr geehrter Herr Kollege,

ich schreibe Ihnen jetzt um kurz vor zwei Uhr nachts, weil ich nicht schlafen kann vor Wut über das, was Sie sich in diesem Verfahren herausnehmen.

Seit 18 Monaten hinhalten, beluegen, taktieren. Das, was Sie hier machen, ist nicht Anwaltschaft, das ist Erpressung. Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug. Das sage ich Ihnen direkt ins Gesicht, und ich werde das auch belegen.

Wenn Sie in 34 Jahren Praxis nichts anderes gelernt haben als zu mauern, sollten Sie ueberlegen, ob Sie den falschen Beruf gewaehlt haben. Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung und habe noch nie einen Kollegen erlebt, der so dreist operiert wie Sie.

Meine Mandanten verlieren Geduld, und das zu Recht. Wenn Sie nicht bis Freitag, 28.02.2026, die Unterlagen herausgeben, ziehen wir die Insolvenz durch. Das ist kein leeres Versprechen.

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Volkard Kroell

Rechtsanwalt und Partner

--

Hinweis: Diese E-Mail wurde von einer privaten Adresse versandt.

Kanzlei Rosenmuhle & Partner | Kaiserstrasse 88 | 60329 Frankfurt am Main

Tel. 069 / 2145-0 | [info@kanzlei-rosenmuehle.de](mailto:info@kanzlei-rosenmuehle.de)

**2026-02-14\_kroell\_an\_quistorf\_umformulierung\_v3.eml**

emails/2026-02-14\_kroell\_an\_quistorf\_umformulierung\_v3.eml

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | v.kroell@kanzlei-rosenmuehle.de                                                                  |
| An      | b.quistorf-schwertmann@qs-kanzlei.de                                                             |
| Datum   | Sat, 14 Feb 2026 11:30:00 +0100                                                                  |
| Betreff | Industriepark Rhein-Main Beteiligungs-GmbH & Co. KG -- Fristsetzung Herausgabe Jahresabschluesse |

Sehr geehrter Herr Kollege Quistorf-Schwertmann,

wir vertreten die Erbgemeinschaft nach Franz-Josef Aufhauser in der Angelegenheit der Gesellschaftsbeteiligung an der Industriepark Rhein-Main Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Die Uebermittlung der angeforderten Jahresabschluesse für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 ist trotz unserer Schreiben vom 15. November 2024, 15. Januar 2025 und 03. März 2025 sowie der darin gesetzten Fristen bisher ausgeblieben. Wir müssen davon ausgehen, dass Ihrer Seite die rechtliche Grundlage des Informationsanspruchs unserer Mandantschaft nach § 166 HGB bekannt ist.

Wir setzen Ihnen hiermit eine letzte Frist zur vollständigen Uebermittlung beider Jahresabschlusse bis zum 28. Februar 2026. Sollte eine vollständige Uebermittlung bis zu diesem Datum nicht erfolgen, werden wir uns veranlasst sehen, sämtliche zur Verfügung stehenden rechtlichen Schritte zu ergreifen und deren Zulässigkeit im konkreten Fall zu prüfen. Dies schliesst gerichtliche Maßnahmen zur Durchsetzung des Informationsrechts sowie die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ein.

Wir gehen davon aus, dass ein einvernehmlicher Abschluss dieses Verfahrens im beiderseitigen Interesse liegt, und bitten um sachliche Mitteilung, welche konkreten Hinderungsgründe einer unverzüglichen Uebermittlung entgegenstehen.

Mit freundlichen kollegialen Grussen

Dr. Volkard Kroell  
Rechtsanwalt und Partner  
Fachanwalt für Gesellschaftsrecht

Kanzlei Rosenmuehle & Partner  
Kaiserstrasse 88  
60329 Frankfurt am Main  
Tel. 069 / 2145-0  
v.kroell@kanzlei-rosenmuehle.de

Vertraulichkeitshinweis: Diese E-Mail und ihre Anhänge sind nur für den bezeichneten Empfänger bestimmt und können rechtlich geschützte oder vertrauliche Informationen enthalten.

**2026-02-22\_tannenkamp\_an\_notar\_scharf.eml**

emails/2026-02-22\_tannenkamp\_an\_notar\_scharf.eml

|         |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | y.tannenkamp@kanzlei-rosenmuehle.de                                                   |
| An      | p.ruedell@notariat-gehrmann.de                                                        |
| Datum   | Sun, 22 Feb 2026 16:11:03 +0100                                                       |
| Betreff | IPR-KG Beurkundung 14.01.2025 -- Dringende Anfrage zu möglicher Amtspflichtverletzung |

Sehr geehrter Herr Dr. Rudell,

wir nehmen Bezug auf die Beurkundung vom 14. Januar 2025 betreffend die Änderungsvereinbarung zum Gesellschaftsvertrag der Industriepark Rhein-Main Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Unsere Mandantschaft, die Erbengemeinschaft nach Franz-Josef Aufhauser, wurde zu diesem Beurkundungstermin weder geladen noch informiert, obwohl die Änderung mittelbar die Mitgliedschaftsrechte der Erbengemeinschaft betrifft. Es stellt sich die Frage, ob die vorgenommene Beurkundung unter Berücksichtigung der bekannten Gesellschafterstellung der Erbengemeinschaft in jeder Hinsicht ordnungsgemäß und ohne Informationsfehler durchgeführt worden ist.

Wir bitten Sie dringend um Mitteilung, ob Sie bei der Vorbereitung der Beurkundung Kenntnis von der Gesellschafterstellung der Erbengemeinschaft hatten, und welche Prüfungsschritte hinsichtlich der Vollständigkeit der Gesellschafterversammlung unternommen wurden. Eine mögliche Pflichtverletzung im Sinne von § 19 BNotO mochten wir nicht ausschließen, sofern unsere Mandantschaft übergangen worden sein sollte.

Wir erbitten Ihre Stellungnahme bis zum 07. März 2026.

Mit freundlichen Grüssen

Yvonne Tannenkamp

Rechtsanwältin

Kanzlei Rosenmühle & Partner

Kaiserstrasse 88

60329 Frankfurt am Main

Tel. 069 / 2145-0

y.tannenkamp@kanzlei-rosenmuehle.de

Hinweis: Diese Anfrage erfolgt im Rahmen der anwaltlichen Vertretung unserer Mandantschaft und dient der Sachverhaltsklärung. Wir gehen von Ihrer Bereitschaft zu sachlicher Kooperation aus.

E-MAILS

**2026-03-08\_doxxing\_panne\_cc\_alle\_erben.eml**

emails/2026-03-08\_doxxing\_panne\_cc\_alle\_erben.eml

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | h.bischoff@kanzlei-rosenmuehle.de                                                                                                                                                                                                                                                             |
| An      | hildegard.aufhauser@t-online.de                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kopie   | renate.aufhauser-stoll@uni-frankfurt.de, c.aufhauser@mckinsey.com, m.trenkler@trenkler-metall.de, sabine.trenkler-vogt@gmx.de, a.havelock-aufhauser@uni-heidelberg.de, l.aufhauser@stud.uni-hamburg.de, g.meinhardt@commerzbank.de, d.kessler@gesamtschule-da.de, w.kessler@apotheke-mainz.de |
| Datum   | Sun, 08 Mar 2026 14:22:17 +0100                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Betreff | Mandantenübersicht Marz 2026 -- Erbengemeinschaft Aufhauser-Trenkler                                                                                                                                                                                                                          |

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag von Herrn RA Dr. Kroll übersende ich Ihnen die aktualisierte Mandantenübersicht Stand Marz 2026 sowie eine kurze Zusammenfassung der aktuellen Verfahrensschritte.

Mit freundlichen Grüssen

Hannelore Bischoff

Kanzleisekretarin

Kanzlei Rosenmuhle & Partner

Kaiserstrasse 88

60329 Frankfurt am Main

Tel. 069 / 2145-210

**2026-03-11\_trenkler\_an\_kroell\_datenpanne\_beschwerde.eml**emails/2026-03-11\_trenkler\_an\_kroell\_datenpanne\_beschwerde.eml

---

|         |                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| Von     | Markus Trenkler <m.trenkler@trenkler-metall.de>                          |
| An      | v.kroell@kanzlei-rosenmuehle.de                                          |
| Kopie   | hildegard.aufhauser@t-online.de                                          |
| Datum   | Wed, 11 Mar 2026 07:48:33 +0100                                          |
| Betreff | Ihre Mail vom Sonntag mit dem falschen Anhang - so geht das nicht weiter |

Sehr geehrter Herr Dr. Kröll,

am Sonntag hat Ihre Kanzlei an alle zehn Miterben eine Mail mit einem internen Dokument geschickt. In dem Anhang stehen die Privatadresse und die private Handynummer Ihrer Mitarbeiterin Frau Tannenkamp. Ich habe das nicht angefordert und ich will solche Daten auch nicht haben. Bis heute, Mittwoch früh, hat sich niemand aus Ihrer Kanzlei bei uns gemeldet, weder mit einer Erklärung noch mit einer Entschuldigung. Ich musste von meiner Schwester erfahren, dass es überhaupt aufgefallen ist.

Dazu kommt: Mir liegt inzwischen Ihre E-Mail an Herrn Quistorf-Schwertmann vom 14. Februar vor, abgeschickt nachts um kurz vor zwei von einer privaten Gmail-Adresse. Ich habe sie zweimal gelesen. Dass unsere Erbengemeinschaft von einer Kanzlei vertreten wird, deren Seniorpartner der Gegenseite nachts Erpressung und Prozessbetrug vorwirft, ist mir gegenüber den anderen Beteiligten schlicht peinlich.

Wir zahlen seit Oktober 2024 Ihre Rechnungen, zuletzt die Abschlagsrechnung vom Januar über 38.000 Euro, und die Beteiligung an der IPR-KG ist keinen Schritt weiter. Auf meine Frage nach dem Verhandlungsstand vom 23. Februar habe ich bis heute keine Antwort.

Ich kündige Ihnen hiermit an, dass ich mich in dieser Woche mit einer Beschwerde an die Rechtsanwaltskammer Frankfurt wende, wenn ich bis Freitag keine schriftliche Erklärung zu der Datenpanne und zu dem weiteren Vorgehen im Mandat erhalte. Meine Schwester Sabine weiß von dieser Mail, sie sieht es genauso.

Markus Trenkler  
Trenkler Metallverarbeitung GmbH  
Gutleutstraße 190, 60327 Frankfurt am Main

**2026-03-22\_rak\_frankfurt\_an\_kanzlei\_anhoerung.eml**emails/2026-03-22\_rak\_frankfurt\_an\_kanzlei\_anhoerung.eml

---

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | beschwerden@rak-frankfurt.de                                                                  |
| An      | v.kroell@kanzlei-rosenmuehle.de                                                               |
| Kopie   | y.tannenkamp@kanzlei-rosenmuehle.de                                                           |
| Datum   | Sun, 22 Mar 2026 09:14:05 +0100                                                               |
| Betreff | Anhorungsverfahren Az. RAK-F 188/26 -- Beschwerde Trenkler gegen Kanzlei Rosenmuhle & Partner |

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main  
Bockenheimer Anlage 36  
60322 Frankfurt am Main  
Tel. 069 / 170098-01  
beschwerden@rak-frankfurt.de

Az. RAK-F 188/26

Frankfurt am Main, 22. März 2026

An:

Kanzlei Rosenmuhle & Partner  
RA Dr. Volkard Kroll  
RAin Yvonne Tannenkamp  
Kaiserstrasse 88  
60329 Frankfurt am Main

Betreff: Einleitung eines Anhorungsverfahrens nach § 73 BRAO

Sehr geehrter Herr Dr. Kroll,  
sehr geehrte Frau Tannenkamp,

die Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main hat am 15. März 2026 eine Beschwerde von Herrn Markus Trenkler, Hanau, (Beschwerdeführer) erhalten. Der Beschwerdeführer ist Mitglied der Erbgemeinschaft nach Franz-Josef Aufhauser, die durch Ihre Kanzlei vertreten wird.

Die Beschwerde betrifft folgende Vorwürfe:

1. Mögliche Verletzung des Sachlichkeitsgebots nach § 43a Abs. 3 BRAO durch eine E-Mail-Korrespondenz im Februar 2026.
2. Eine Datenpanne vom 08. März 2026, bei der personenbezogene Daten einer Kanzleimitarbeiterin versehentlich an externe Empfänger übermittelt worden sein sollen.
3. Allgemeine Vorwürfe der Verfahrensuntätigkeit und mangelhaften Mandatsführung über einen Zeitraum von 18 Monaten.

Wir leiten hiermit ein Anhorungsverfahren nach § 73 Abs. 2 Nr. 4 BRAO ein und geben Ihnen Gelegenheit, zu den Beschwerdepunkten innerhalb von 30 Tagen ab Zugang dieses Schreibens Stellung zu nehmen.

Bitte übermitteln Sie Ihre Stellungnahme schriftlich an die oben angegebene Adresse unter Angabe des Aktenzeichens RAK-F 188/26.

Wir weisen darauf hin, dass das Anhorungsverfahren der Sachverhaltsklärung dient und noch kein formliches Rüge- oder Anwaltsgerichtsverfahren darstellt. Die Kammer entscheidet nach Eingang Ihrer Stellungnahme über die weiteren Schritte.

Mit freundlichen Grüssen

Im Auftrag der Geschäftsführung  
Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main

Petra Hollander-Wecke  
Beschwerdestellensachbearbeiterin  
Tel. 069 / 170098-44  
[p.hollander-wecke@rak-frankfurt.de](mailto:p.hollander-wecke@rak-frankfurt.de)



**Tabellenblatt: BORA-BRAO-Checkliste**

BORA/BRAO-Compliance-Checkliste — E-Mail-Korrespondenz

---

Plugin: email-umformulierer-berufsrecht | Kanzlei Rosenmühle & Partner | Stand: April 2026

---

Nr.

Prüfpunkt

Rechtsgrundlage

Kategorie

Risikostufe

Status Kanzlei

---

1

Sachliche Sprache ohne persönliche Angriffe

§ 43a Abs. 3 BRAO

Sachlichkeit

HOCH

Verletzt 14.02.2026 — Maßnahmen ergriffen

---

2

Keine bewussten Unwahrheiten in Schriftsätzen

§ 43a Abs. 3 BRAO

Sachlichkeit

HOCH

Keine Verletzung festgestellt

---

3

Kollegiale Anrede und Tonalität gegenüber Kollegen

§ 2 BORA

Kollegialität

MITTEL

Verletzt (E-Mail + Telefonat) — Maßnahmen ergriffen

---

4

Kein Direktkontakt zur Gegenseite ohne Zustimmung

§ 12 BORA

Kollegialität

HOCH

Verletzung durch Mandant Trenkler — Kanzlei intern geregelt

---

5

Dokumentation aller wesentlichen Mandantenkontakte

§ 50 BRAO

Aktenführung

MITTEL

Mangel festgestellt — Telefonprotokoll-Pflicht eingeführt

---

6

Aufbewahrung der Handakten für 6 Jahre

§ 50 Abs. 1 BRAO

Aktenführung

NIEDRIG

Eingehalten

---

7

Abschluss und Aufrechterhaltung Berufshaftpflicht

§ 51 BRAO

Haftpflcht

HOCH

Eingehalten — Deckungsprüfung empfohlen

---

8

Keine Drohungen, die über legitimen Rechtsdruck hinausgehen

§ 43a Abs. 3 BRAO i.V.m. § 240 StGB

Sachlichkeit

HOCH

Risiko 14.02.2026 — Plugin-Einführung vorgesehen

---

9

Meldung von DSGVO-Pannen binnen 72 Stunden an Aufsichtsbehörde

Art. 33 DSGVO

Datenschutz

HOCH

Eingehalten — 45 Std. nach Panne gemeldet

---

10

Benachrichtigung betroffener Personen bei Datenpanne mit hohem Risiko

Art. 34 DSGVO

Datenschutz

HOCH

Eingehalten — gleicher Tag

---

11

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen für E-Mail-System

Art. 32 DSGVO

Datenschutz

MITTEL

Mangel festgestellt — DLP aktiviert 15.03.2026

---

12

Vier-Augen-Prinzip bei Massenversand an externe Empfänger

Art. 32 DSGVO, § 43 BRAO

Datenschutz

MITTEL

Eingeführt nach Panne 08.03.2026

---

13

Keine Nutzung privater E-Mail-Konten für Mandatskommunikation

§ 43 BRAO, § 50 BRAO

Aktenführung

MITTEL

Verletzt — Richtlinie 22.03.2026 eingeführt

---

14

Fortlaufende Schulung aller Mitarbeiter zu Berufsrecht und DSGVO

§ 43 BRAO, Art. 39 DSGVO

Schulung

MITTEL

Schulungsplan erstellt — Umsetzung Mai-Juni 2026

---

15

Kanzleiorganisation verhindert Pflichtverletzungen durch Dritte (Sekretariat)

§ 43 BRAO

Organisation

MITTEL

Mangel festgestellt — Prozesse überarbeitet

---

---

---

Zusammenfassung

---

Prüfpunkte gesamt: 15 | Verletzt/Risiko: 5 | Mangel behoben: 6 | Eingehalten: 4 | Maßnahmen ausstehend: 2

---

---

Rechtsgrundlagen: § 43a BRAO (<https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>) | § 2 BORA (<https://dejure.org/gesetze/BORA/2.html>) | Art. 32-34 DSGVO (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>)

---

**Tabellenblatt: E-Mail-Audit**E-Mail-Audit Befundliste — Kanzlei Rosenmühle & Partner — Januar bis April 2026

---

Plugin: email-umformulierer-berufsrecht | Bearbeitung: RAin Tannenkamp | Stand: 22.04.2026

---

Nr.

Datum

Absender

Empfänger

Betreff (Kurzform)

Befundkategorie

BRAO-Verstoß

DSGVO-Risiko

§ 240 StGB Risiko

Plugin-Status

Maßnahme

---

1

14.01.2026

Kröll → Quistorf-Schwertmann

RA Quistorf-Schwertmann

Fristsetzung Jahresabschlüsse

Sachlich korrekt

Nein

Nein

Nein

Nicht genutzt

Keine

---

2

28.01.2026

Tannenkamp → Erben (10)

Erbengemeinschaft (10 Empf.)

Verfahrensstand Januar 2026

Sachlich korrekt

Nein

Nein

Nein

Nicht genutzt

Keine

---

3

14.02.2026

Kröll (PRIVAT) → Quistorf-S.

RA Quistorf-Schwertmann

Inakzeptables Verhalten

KRITISCH — Sachlichk.verstoß

JA — § 43a Abs. 3 BRAO

Nein

JA — § 240 StGB

Zu spät — Original abgesandt

RAK-Meldung, intern. Anweis.

---

4

14.02.2026

Tannenkamp (Plugin v3)

Entwurf für Kröll-E-Mail

Fristsetzung Jahresabschlüsse

BORA-konform (Entwurf)

Nein

Nein

Nein

Plugin v3 erstellt

Nicht abgesandt — zu spät

---

5

22.02.2026

Tannenkamp → Dr. Rüdell

Notar-Vertreter Dr. Rüdell

Anfrage mögliche Amtspflichtverl.

Mittel — impl. Beschuldigung

Grenzwertig § 43a

Nein

Nein

Nicht genutzt

Interne Überprüfung

---

6

08.03.2026

Bischoff → Erben (10)

Erbengemeinschaft (10 Empf.)

Mandantenübersicht März 2026

DSGVO-PANNE — falscher Anhang

Nein

JA — Art. 33 DSGVO

Nein

Kein E-Mail-Plugin

HBDI-Meldung, DLP aktiviert

---

7

10.03.2026

Kröll → HBDI

Hess. Datenschutzbeauftragter

DSGVO-Meldung Art. 33

Pflichtmeldung — korrekt

Nein

Nein

Nein

Nicht anwendbar

Keine weiteren

---

8

22.03.2026

RAK Frankfurt → Kanzlei

Kröll + Tannenkamp

Anhörungsverfahren RAK-F 188/26

Behördlich eingehend

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Stellungnahme 05.04.2026

---

9

05.04.2026

Kröll + Tannenkamp → RAK

RAK Frankfurt

Stellungnahme Az. RAK-F 188/26

Sachlich korrekt

Nein

Nein

Nein

Nicht genutzt

Fristgerecht eingereicht

---

10

22.04.2026

Tannenkamp (intern)

Kanzleiakte

Abschlussbewertung Audit

Interne Dokumentation

Nein

Nein

Nein

Plugin-Eval. läuft

Einführung Juni 2026 geplant

---

---



---

## Legende

---

Rot: Kritischer Befund (Verstoß bestätigt)

---

Gelb: Grenzwertiger Befund (Prüfung empfohlen)

---

Grün: Korrektes Handeln

---

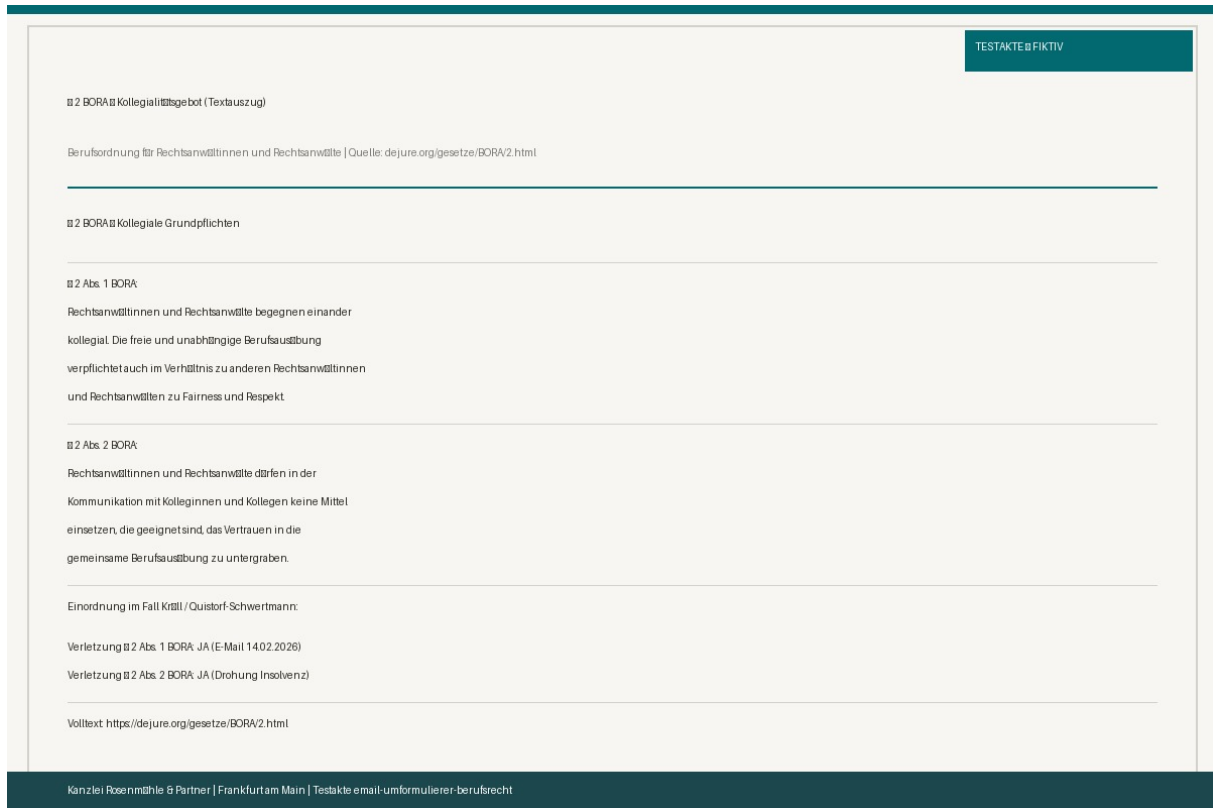
---

Rechtsgrundlagen: § 43a BRAO (<https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>) | Art. 33 DSGVO (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>) | § 240 StGB (<https://dejure.org/gesetze/StGB/240.html>)

---

## bora\_par2\_kollegialitaet\_text\_auszug.jpg

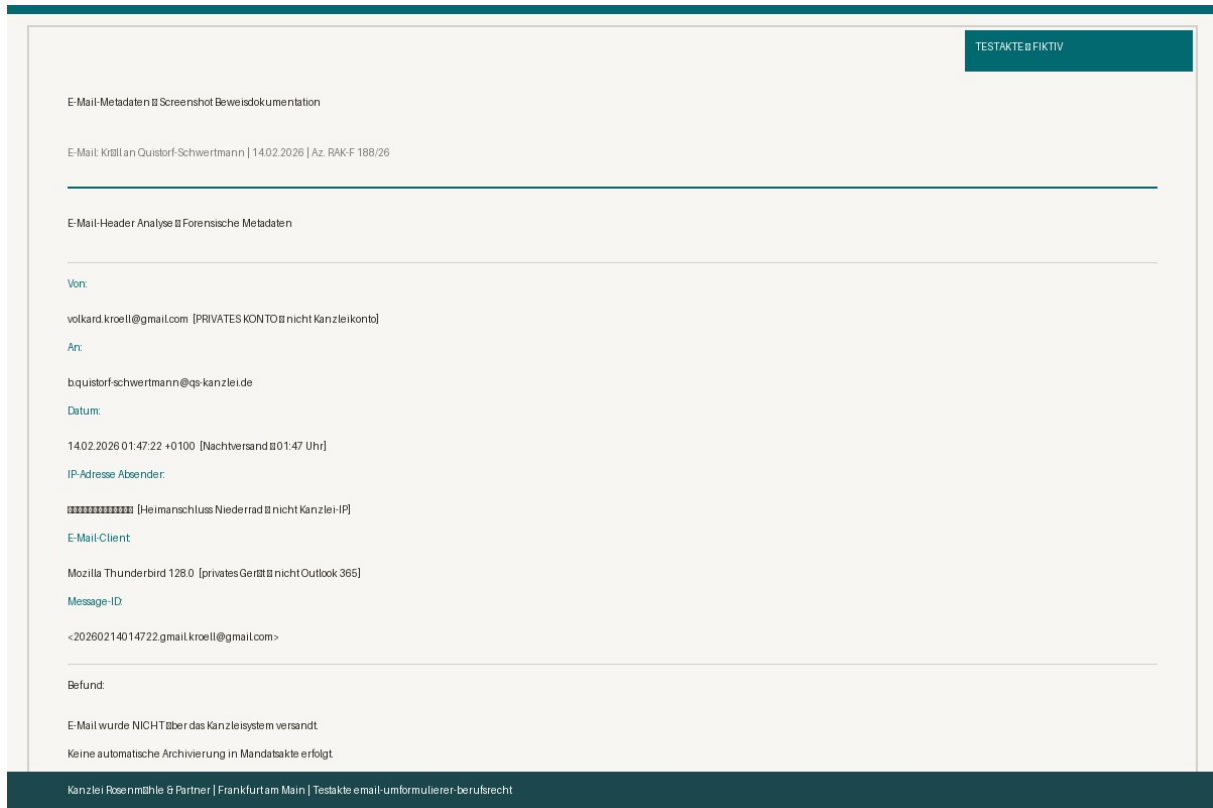
jpg/bora\_par2\_kollegialitaet\_text\_auszug.jpg



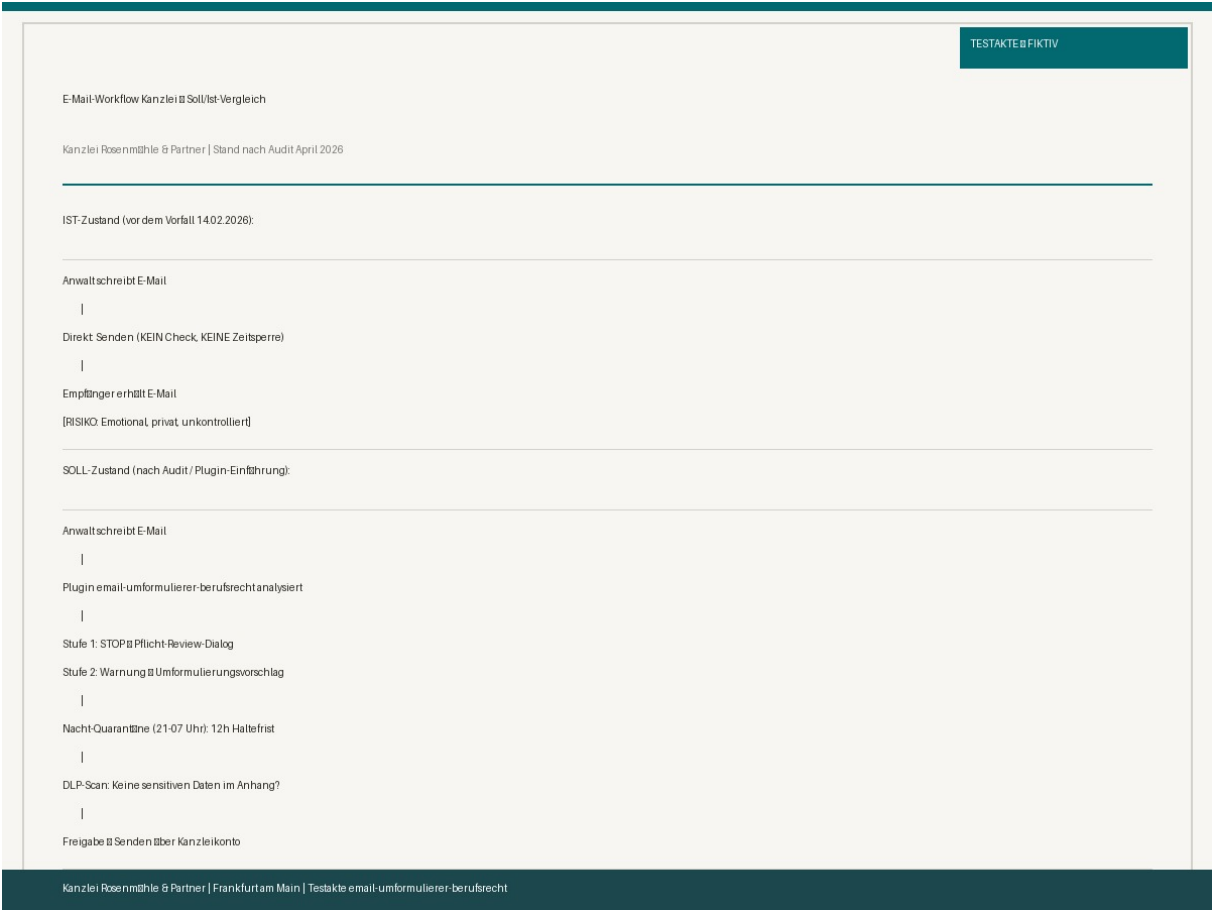
Bilddatei: bora\_par2\_kollegialitaet\_text\_auszug.jpg

## email\_metadaten\_screenshot.jpg

jpg/email\_metadaten\_screenshot.jpg



Bilddatei: email\_metadaten\_screenshot.jpg



Bilddatei: email\_workflow\_kanzlei\_diagramm.jpg

## 02\_beteiligte\_verfahren\_uebersicht.docx

---

## Beteiligte und Verfahrensübersicht

Aktenstand: April 2026

Kanzlei Rosenmühle & Partner, Frankfurt am Main — RA Dr. Volkard Kröll (federführend)

### Mandantenseite: Erbengemeinschaft Aufhauser-Trenkler

| Nr. | Name                                 | Verhältnis zum Erblasser                         | Wohnort    | Erbquote | Besonderheiten                                 |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------|
| 1   | Hildegard Aufhauser, geb. Neugebauer | Witwe                                            | Wiesbaden  | 1/4      | Bevollmächtigte der Erbengemeinschaft          |
| 2   | Dr. Renate Aufhauser-Stoll           | Tochter                                          | Frankfurt  | 1/8      | Professorin, sachlich kooperativ               |
| 3   | Clemens Aufhauser                    | Sohn                                             | München    | 1/8      | Unternehmensberater, abwartend                 |
| 4   | Markus Trenkler                      | Enkel (Sohn Tochter Grete Trenkler, verst. 2019) | Hanau      | 1/8      | Haupteskalator; Trenkler Metallhandel GmbH     |
| 5   | Sabine Trenkler-Vogt                 | Enkelin (Schwester Markus)                       | Offenbach  | 1/8      | Folgt meist Markus, aber verhandlungsbereit    |
| 6   | Prof. Artur Havelock-Aufhauser       | Neffe (Bruder Franz-Josef, Sohn)                 | Heidelberg | 1/16     | Juristische Kenntnisse, kritisch aber sachlich |
| 7   | Lena Aufhauser                       | Enkelin (Tochter Clemens)                        | Hamburg    | 1/16     | Studentin, passiv                              |
| 8   | Gregor Meinhardt-Aufhauser           | Enkelschwiegersohn (Ehemann Renate Tochter)      | Frankfurt  | 1/16     | Bankfachwirt, zahlenorientiert                 |
| 9   | Dorothea Kessler, geb. Aufhauser     | Nichte (Tochter Bruder Ernst)                    | Darmstadt  | 1/16     | Lehrerin, vermittelt gerne                     |
| 10  | Wolfgang Kessler                     | Neffensohn (Sohn Dorothea)                       | Mainz      | 1/16     | Apotheker, bisher unauffällig                  |

**Gesamt: 10 Erben; Summe Quoten = 24/16 = ergibt sich aus historischer Testamentsgestaltung; tatsächliche Quoten im Testament festgelegt.**

### Gegenseite

**RA Bertram Quistorf-Schwertmann**

Kanzlei Quistorf-Schwertmann & Kollegen

Sachsenhäuser Ufer 12, 60594 Frankfurt am Main

Tel: 069 / 7823-0

Vertritt: die übrigen Gesellschafter der IPR-KG (Mehrheitsgesellschafter Familie Kreutzfeld-Haimerl, drei Personen + zwei institutionelle Beteiligungen)

RA Quistorf-Schwertmann ist seit 34 Jahren zugelassen, gilt als hartnäckiger Prozessanwalt, ist aber bekannt für sittenwidrige Verhandlungstaktiken laut internem Kanzleiwissen (nicht belegt, vgl. Aktenstück 05).

### **Sonstige Verfahrensbeteiligte**

**Notar-Vertretung:** Notariat Gehrmann & Partner, Frankfurt (Notar-Vertreter Dr. Philipp Rüdell, zuständig für die gesellschaftsvertraglichen Beurkundungen); RAin Tannenkamp hat mit Dr. Rüdell am 22.02.2026 schriftlich korrespondiert (vgl. Aktenstück EML 2026-02-22).

**Wirtschaftsprüfer:** Steinbrenner & Havelock GmbH, Frankfurt (Gutachter, Unternehmenswert IPR-KG)

### **Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main (RAK Frankfurt)**

Bockenheimer Anlage 36, 60322 Frankfurt am Main

Zuständig für berufsrechtliche Aufsicht über RA Dr. Kröll und RAin Tannenkamp; hat am 22.03.2026 ein Anhörungsschreiben an die Kanzlei gerichtet (Az. RAK-F 188/26; vgl. Aktenstück EML 2026-03-22).

### **Hessischer Beauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)**

Datenpanne gemäß Art. 33 DSGVO: Meldung am 10.03.2026 erstattet (vgl. Aktenstück 10).

### **Verfahrenschronologie (Kurzübersicht)**

| <b>Datum</b> | <b>Ereignis</b>                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 03.04.2024   | Tod Franz-Josef Aufhauser, Frankfurt; Testament beim AG Frankfurt eröffnet               |
| 14.10.2024   | Mandatsannahme Kanzlei Rosenmühle & Partner                                              |
| Nov. 2024    | Erste Informationsanfrage an Gegenseite nach § 166 HGB                                   |
| Jan. 2025    | Erste Weigerung Gegenseite; Fristsetzung Kröll                                           |
| März 2025    | Teiloffenbarung Jahresabschlüsse 2022; 2023 weiterhin verweigert                         |
| Aug. 2025    | Interner Streit Erbgemeinschaft eskaliert: Markus Trenkler schreibt direkt an Gegenseite |
| Okt. 2025    | RA Dr. Kröll schreibt nächtliche E-Mail an RA Quistorf-Schwertmann (erste Eskalation)    |
| 14.02.2026   | Emotionale E-Mail Kröll an Quistorf-Schwertmann, 01:47 Uhr (vgl. EML-Original)           |
| 14.02.2026   | Umformulierung durch Plugin-Einsatz, Version 3 (vgl. EML-Umformulierung)                 |
| 22.02.2026   | RAin Tannenkamp schreibt scharfen Brief an Dr. Rüdell (Notar-Vertreter)                  |
| 08.03.2026   | DSGVO-Datenpanne: private Adresse RAin Tannenkamp versehentlich an alle 10 Erben Cc      |

|            |                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 10.03.2026 | Meldung HBDI durch RA Dr. Kröll gemäß Art. 33 DSGVO                           |
| 15.03.2026 | Mandantenbeschwerde Markus Trenkler bei RAK Frankfurt wegen § 43a Abs. 3 BRAO |
| 22.03.2026 | Anhörungs schreiben RAK Frankfurt (Az. RAK-F 188/26)                          |
| 05.04.2026 | Stellungnahme Kanzlei an RAK Frankfurt                                        |
| 22.04.2026 | Aktenstand dieser Zusammenfassung                                             |

### **Streitwert und wirtschaftliche Bedeutung**

Gesellschaftsanteil Erbgemeinschaft an IPR-KG: rechnerisch 38,7 % der Kommanditbeteiligung.  
Gutachtenwert gesamt IPR-KG: 24 Millionen Euro. Streitwert (Informationserzwingungsklage): 480.000 EUR (2 % Gegenstandswert, § 182 ZPO analog). Abfindungsverhandlung: geschätzter Zielwert für Erbgemeinschaft 8,5–9,3 Millionen Euro.

Bearbeitungsstand: Aktenstück angelegt 14.10.2024 / Letzte Aktualisierung: 22.04.2026





## § 43a Abs. 3 BRAO — Sachlichkeitsgebot

Rechtliche Grundlage und Analyse im Kontext der Kanzlei Rosenmühle & Partner

### Gesetzestext

§ 43a Abs. 3 BRAO lautet:

*Der Rechtsanwalt ist zur Sachlichkeit verpflichtet. Er darf nicht bewusst Unwahrheiten verbreiten und keine unsachlichen Angriffe gegen Beteiligte des Verfahrens oder Dritte vornehmen.*

Quelle: dejure.org — § 43a BRAO

### Regelungskontext und Zweck

Das Sachlichkeitsgebot ist eine der zentralen Berufspflichten des Rechtsanwalts. Es ergänzt das allgemeine Berufsrecht (§ 43 BRAO) und steht in engem Zusammenhang mit dem Gebot der kollegialen Zusammenarbeit (§ 2 BORA). Die Norm verfolgt drei Schutzzwecke:

1. **Schutz der Rechtspflege:** Anwaltliche Kommunikation muss der geordneten Rechtsfindung dienen, nicht emotionalen Entladungen.
2. **Schutz der Verfahrensbeteiligten:** Kollegen, Richter, Zeugen und Mandanten dürfen nicht durch unsachliche Angriffe in ihrer Würde oder ihrem Ansehen verletzt werden.
3. **Schutz des Ansehens des Anwaltsstands:** Unkontrollierte Korrespondenz beschädigt das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechtspflege.

### Tatbestandsmerkmale

#### Sachlichkeitsverstoß — Positives Tun

Ein Verstoß liegt vor bei:

- **Bewussten Unwahrheiten:** Falschbehauptungen über den Sachverhalt oder die Rechtslage, wenn dem Anwalt die Unwahrheit bekannt ist. Fahrlässige Falschangaben können einen Verstoß begründen, sind aber strenger zu prüfen.
- **Unsachlichen Angriffen:** Beschimpfungen, Herabsetzungen, Verdächtigungen ohne Tatsachengrundlage gegen Verfahrensbeteiligte. Relevant hier: Unterstellung sittenwidrigen Verhaltens gegenüber RA Quistorf-Schwertmann (vgl. E-Mail Kröll, 14.02.2026).
- **Emotionalisierung statt Argumentation:** Sprachliche Entgleisungen, die auf persönliche Abneigung statt juristische Substanz hindeuten.

#### Abgrenzung zur erlaubten Kritik

Erlaubt bleibt:

- Scharfe, aber sachlich belegbare Kritik an der Rechtsauffassung des Gegners
- Deutliche Benennung von Verfahrensverzögerungen oder taktischen Verhaltensweisen

- Emotional gefärbte Ausdrucksweise in engen Grenzen, soweit sie erkennbar rhetorisch eingesetzt wird und nicht den Charakter eines persönlichen Angriffs annimmt

Der Bundesgerichtshof hat dazu ausgeführt, dass anwaltliche Kritik am Verhalten von Verfahrensbeteiligten grundsätzlich zulässig ist, solange sie sich auf nachvollziehbare Tatsachen stützt und nicht in eine persönliche Diffamierung umschlägt (vgl. BGH, NJW 2006, 1136).

## Anwendung auf den vorliegenden Fall

### Kröll-E-Mail vom 14.02.2026

Die Originalversion der E-Mail von RA Dr. Kröll an RA Quistorf-Schwertmann (01:47 Uhr, vgl. EML-Original) enthält mindestens drei problematische Passagen:

4. **Unterstellung sittenwidrigen Verhaltens:** „Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug.“ — Dies ist eine strafrechtlich aufgeladene Unterstellung ohne hinreichende Tatsachengrundlage. Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) und Prozessbetrug (§ 263 StGB) sind schwerwiegende Vorwürfe; die bloße Verweigerung von Jahresabschlüssen reicht nicht aus.
5. **Persönlichkeitsbezogener Angriff:** „Wenn Sie in 34 Jahren Praxis nichts anderes gelernt haben als zu mauern, sollten Sie überlegen, ob Sie den falschen Beruf gewählt haben.“ — Kein sachlicher Beitrag zur Rechtsposition, sondern reine persönliche Herabsetzung.
6. **Drohung mit Insolvenzantrag:** „Wenn Sie nicht zahlen, ziehen wir die Insolvenz durch.“ — Diese Aussage überschreitet möglicherweise die Grenze zu § 240 StGB (vgl. Aktenstück 09).

### Tannenkamp-Brief vom 22.02.2026

Das Schreiben von RAin Tannenkamp an Notar-Vertreter Dr. Rüdell enthält Formulierungen, die als implizite Beschuldigung der Amtspflichtverletzung gelesen werden können, ohne konkrete Tatsachen zu benennen. Dies ist ein eigenständiger Sachlichkeitsverstoß.

## Sanktionen bei Verstoß

| Sanktion                        | Grundlage               | Organ               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Belehrung/Rüge                  | § 74 BRAO               | Rechtsanwaltskammer |
| Geldbuße bis 25.000 EUR         | § 114 Abs. 1 Nr. 3 BRAO | Anwaltsgericht      |
| Vertretungsverbot               | § 114 Abs. 1 Nr. 4 BRAO | Anwaltsgericht      |
| Ausschluss aus der Anwaltschaft | § 114 Abs. 1 Nr. 5 BRAO | Anwaltsgericht      |

Eine Rüge (§ 74 BRAO) ist das mildeste Mittel und wird typischerweise bei erstmaligen Verstößen ohne schweren Schaden verhängt. Im vorliegenden Fall ist angesichts der Kombination von Sachlichkeitsverstoß, DSGVO-Panne und potentiell § 240-StGB-Problem von einem erhöhten Sanktionsrisiko auszugehen.

## Quellen

- § 43a BRAO — dejure.org
- § 74 BRAO — dejure.org
- § 114 BRAO — dejure.org
- BGH, Urteil v. 18.11.1996, AnwZ (B) 39/95 — openjur.de

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp



## Kollegiale Korrespondenz — § 2 BORA

Analyse der kollegialen Pflichten und ihrer Verletzung im Mandatskontext

### Gesetzestext

§ 2 BORA (Berufsordnung für Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte) lautet in den einschlägigen Absätzen:

*(1) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte begegnen einander kollegial. Die freie und unabhängige Berufsausübung verpflichtet auch im Verhältnis zu anderen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten zu Fairness und Respekt.*

*(2) Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte dürfen in der Kommunikation mit Kollegen keine Mittel einsetzen, die geeignet sind, das Vertrauen in die gemeinsame Berufsausübung zu untergraben.*

Quelle: dejure.org — BORA

Die BORA wird von der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer erlassen (§ 59a BRAO) und ist für alle zugelassenen Rechtsanwälte verbindlich.

### Inhalt des Kollegialitätsgebots

Das Kollegialitätsgebot ist keine bloße Höflichkeitsnorm. Es ist vielmehr eine berufsethische Leitlinie, die konkrete Verhaltenspflichten erzeugt:

#### Positive Pflichten

- **Respektvolle Anrede und Sprache** in der gesamten schriftlichen und mündlichen Kommunikation, unabhängig von Intensität des Rechtsstreits
- **Wahrung des Berufsgeheimnisses** auch gegenüber Kollegen der Gegenseite — kein Missbrauch von Informationen, die im Vertrauen mitgeteilt wurden
- **Verlässlichkeit bei Fristen und Zusagen:** Kollegial ausgehandelte Fristverlängerungen sind einzuhalten; einseitige Rücknahmen ohne triftigen Grund gelten als kollegialpflichtwidrig
- **Keine Umgehung des bevollmächtigten Anwalts:** Direktkontakt zur gegnerischen Partei ohne Zustimmung des bevollmächtigten Rechtsanwalts verstößt gegen § 12 BORA

#### Negative Pflichten

- Kein Einsatz von Mitteln, die das Gegenüber veranlassen sollen, seine Mandanten schlecht zu beraten
- Keine öffentliche Bloßstellung von Kollegen ohne Tatsachengrundlage
- Keine Drohungen, die über legitimen Rechtsverfolgungsdruck hinausgehen

## **Verhältnis zu § 43a Abs. 3 BRAO**

§ 2 BORA konkretisiert das Sachlichkeitsgebot des § 43a Abs. 3 BRAO für den speziellen Bereich der Kollegenkommunikation. Während § 43a Abs. 3 BRAO auch auf die Kommunikation mit Mandanten, Gerichten und anderen Dritten anwendbar ist, regelt § 2 BORA das spezifische Verhältnis zwischen Rechtsanwälten untereinander. Ein Verstoß gegen § 2 BORA kann zugleich einen Verstoß gegen § 43a Abs. 3 BRAO darstellen.

## **Fallanalyse: Kröll vs. Quistorf-Schwertmann**

### **Hintergrund des Kollegialverhältnisses**

RA Dr. Kröll und RA Quistorf-Schwertmann kennen sich seit über 15 Jahren aus gemeinsamer Tätigkeit in Frankfurter Gesellschaftsverfahren. Das Mandatsverfahren war zunächst von professioneller Distanz geprägt. Mit zunehmender Dauer und dem wachsenden Druck der Erbgemeinschaft Aufhauser-Trenkler hat sich das Verhältnis verschlechtert.

### **Dokumentierte Verletzungen**

#### **Verstoß 1 — E-Mail vom 14.02.2026, 01:47 Uhr:**

- „Ihr Verhalten ist sittenwidrig“ — unzulässige Unterstellung ohne Beleg
- „Wenn Sie nicht zahlen, ziehen wir die Insolvenz durch“ — unzulässige Drohung (vgl. Aktenstück 09)
- Nachtversand (01:47 Uhr) deutet auf emotionale Verfassung hin, die mit kollegialer Professionalität nicht vereinbar ist

#### **Verstoß 2 — Telefonat Oktober 2025:**

Laut Kanzleiprotokoll vom 14.10.2025 (intern) soll RA Dr. Kröll RA Quistorf-Schwertmann am Telefon als „Winkeladvokat“ bezeichnet haben. Dies ist nicht schriftlich belegt, aber intern dokumentiert.

### **Reaktion der Gegenseite**

RA Quistorf-Schwertmann hat mit Schreiben vom 18.02.2026 auf die E-Mail vom 14.02.2026 reagiert und ausdrücklich auf die Verletzung des Kollegialitätsgebots hingewiesen sowie die Weiterleitung an die RAK Frankfurt angekündigt. Dieses Schreiben ist in der Akte als Anlage zu EML 2026-02-14 abgeheftet.

## **Umformulierungsbedarf für das Plugin email-umformulierer-berufsrecht**

Kollegialpflichtverletzungen sind ein Hauptanwendungsfall des Plugins. Das Plugin erkennt:

- Persönliche Angriffe gegen den Kollegen der Gegenseite
- Drohungssprachliche Wendungen
- Emotionale Übergriffigkeit (Nachtversand als Kontext-Signal)
- Unterstellungen ohne Tatsachengrundlage

Und ersetzt diese durch:

- Sachliche Formulierungen, die die Rechtsposition klar kommunizieren

- Druckausübung innerhalb der Grenzen legitimer Rechtsverfolgung
- Professionelle Distanz bei gleichzeitig klarer Botschaft
- BORA/BRAO-konforme Sprache

Vgl. Aktenstück 06 für die Methodik der Umformulierung.

### **Quellen**

- § 2 BORA — [dejure.org](http://dejure.org)
- § 12 BORA — [dejure.org](http://dejure.org)
- § 43a BRAO — [dejure.org](http://dejure.org)
- BGH AnwSt (R) 4/10, NJW 2011, 374 — [openjur.de](http://openjur.de)

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp





## **Analyse: Emotionale E-Mail Kröll an Quistorf-Schwertmann (14.02.2026)**

Linguistische und berufsrechtliche Analyse des Originalschreibens

### **Entstehungskontext**

RA Dr. Volkard Kröll hat die E-Mail am 14. Februar 2026 um 01:47 Uhr von seinem privaten Laptop versandt. Dies ergibt sich aus den E-Mail-Metadaten (vgl. JPG-Screenshot, email\_metadaten\_screenshot.jpg): abweichende IP-Adresse (Heimanschluss Kröll, Niederrad), verwendetes E-Mail-Programm Thunderbird (im Kanzleibetrieb wird Outlook 365 genutzt). Das Schreiben ging direkt von Krölls privater Adresse (volkard.kroell@gmail.com) an die Kanzleiadresse von Quistorf-Schwertmann.

### **Auslöser**

An diesem Abend hatte RA Dr. Kröll ein dreistündiges Telefonat mit Markus Trenkler geführt, in dem Trenkler massiven Druck ausgeübt und mit einer Mandatskündigung und öffentlicher Anprangerung der Kanzlei gedroht hatte. Unmittelbar danach griff Kröll zu Wein und zum Laptop.

### **Volltext der Originalfassung (anonymisiert für Akte)**

*Betreff: AW: Industriepark Rhein-Main — Ihr Verhalten ist inakzeptabel*

*Sehr geehrter Herr Kollege,*

*ich schreibe Ihnen jetzt um kurz vor zwei Uhr nachts, weil ich nicht schlafen kann vor Wut über das, was Sie sich in diesem Verfahren herausnehmen.*

*Seit 18 Monaten hinhalten, belügen, taktieren. Das, was Sie hier machen, ist nicht Anwaltschaft, das ist Erpressung. Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug. Das sage ich Ihnen direkt ins Gesicht, und ich werde das auch belegen.*

*Wenn Sie in 34 Jahren Praxis nichts anderes gelernt haben als zu mauern, sollten Sie überlegen, ob Sie den falschen Beruf gewählt haben. Ich habe mehr als 25 Jahre Erfahrung und habe noch nie einen Kollegen erlebt, der so dreist operiert wie Sie.*

*Meine Mandanten verlieren Geduld, und das zu Recht. Wenn Sie nicht bis Freitag, 28.02.2026, die Unterlagen herausgeben, ziehen wir die Insolvenz durch. Das ist kein leeres Versprechen.*

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Volgard Kröll

Rechtsanwalt und Partner

## Linguistische Analyse

### Segment 1: Selbstoffenbarung emotionaler Verfassung

*„ich schreibe Ihnen jetzt um kurz vor zwei Uhr nachts, weil ich nicht schlafen kann vor Wut“*

**Bewertung:** Unmittelbare Preisgabe des emotionalen Zustands. In anwaltlicher Korrespondenz inakzeptabel. Schwächt die eigene Verhandlungsposition, weil es Kontrollverlust signalisiert.

### Segment 2: Unterstellung strafrechtlich relevanter Vorwürfe

*„Das, was Sie hier machen, ist nicht Anwaltschaft, das ist Erpressung. Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug.“*

**Bewertung:** Doppelt problematisch. Erstens: „sittenwidrig“ (§ 138 BGB) ist ein juristischer Terminus, der ohne Tatsachenbasis frei in der Luft hängt. Zweitens: „Prozessbetrug“ ist ein strafrechtlicher Vorwurf (§ 263 StGB), der den Kollegen als potentiellen Straftäter bezeichnet. Ohne konkrete Belege ist dies ein klassischer Sachlichkeitsverstoß nach § 43a Abs. 3 BRAO und könnte seinerseits Schadensersatzansprüche (§ 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 185 StGB, Beleidigung) auslösen.

### Segment 3: Persönlicher Angriff auf Berufseignung

*„Wenn Sie in 34 Jahren Praxis nichts anderes gelernt haben als zu mauern, sollten Sie überlegen, ob Sie den falschen Beruf gewählt haben.“*

**Bewertung:** Rein persönlicher Angriff ohne jeden rechtlichen Inhalt. Verstößt gegen § 2 BORA (Kollegialitätsgebot). Kein Beitrag zur Durchsetzung der Mandanteninteressen.

### Segment 4: Drohung mit Insolvenzantrag

*„Wenn Sie nicht bis Freitag, 28.02.2026, die Unterlagen herausgeben, ziehen wir die Insolvenz durch.“*

**Bewertung:** Hier ist die Grenze zu § 240 StGB (Nötigung) möglicherweise überschritten. Die Ankündigung eines Insolvenzantrags als Druckmittel ist nur dann legal, wenn (a) ein tatsächlicher Insolvenzgrund vorliegt, (b) der Antrag tatsächlich beabsichtigt ist und (c) die Verknüpfung mit einer Geldforderung nicht als Nötigungsmittel qualifiziert wird. Vgl. Aktenstück 09.

## Auswirkungen auf das Mandatsverhältnis

1. **Eigengefährdung des Mandats:** Die E-Mail hat RA Quistorf-Schwertmann einen Anlass gegeben, seinerseits bei der RAK Frankfurt Beschwerde einzureichen, was die Verhandlungsposition der Erbgemeinschaft geschwächt hat.
2. **Vertrauensverlust beim Mandanten:** Als Markus Trenkler von der Beschwerde der RAK erfuhr (über undichte Stellen — unklar wie), intensivierte er seinen Druck auf die Kanzlei.
3. **Plugin-Anwendungsfall:** Version 3 der Umformulierung (EML 2026-02-14, Umformulierung) zeigt, wie das Plugin email-umformulierer-berufsrecht die problematischen Segmente entschärft

hat — jedoch wurde diese Version nicht mehr versandt, da die Originalversion bereits abgeschickt worden war.

### **Empfehlung**

RA Dr. Kröll hat im Nachgang ein E-Mail-Versandsperrprotokoll für nächtliche Stunden (22:00 bis 07:00 Uhr) eingeführt. Vgl. Aktenstück 16 (E-Mail-Systeme und Outlook-Audit).

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp



# Umformulierung — Methodik und Softening-Techniken

Plugin email-umformulierer-berufsrecht: Technische und linguistische Grundlagen

## Überblick

Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht wurde entwickelt, um emotionale, berufsrechtlich riskante Korrespondenz in BORA/BRAO-konforme Formulierungen zu überführen. Es ist kein Rechtschreibkorrektor, sondern ein semantischer Transformer, der auf das spezifische Spannungsfeld zwischen mandatsbedingtem Interessendruck und berufsrechtlicher Sachlichkeitspflicht ausgerichtet ist.

## Detektionsstufen

Das Plugin arbeitet in drei Detektionsstufen:

### Stufe 1 — Hartes Flagging

Sofortige Markierung folgender Muster:

- Strafrechtliche Unterstellungen ohne Tatsachenbasis (Betrug, Nötigung, Erpressung als direkte Zuschreibung)
- Persönlichkeitsbezogene Herabsetzungen (Berufseignungszweifel, Intelligenzkritik)
- Drohformeln, die über legitimen Rechtsverfolgungsdruck hinausgehen
- Versandzeit zwischen 21:00 und 07:00 Uhr (Warnhinweis, kein Blocken)

### Stufe 2 — Mittleres Flagging

- Sarkasmus und Ironie in Formulierungen
- Übertriebene Quantifizierungen („immer“, „nie“, „ausnahmslos“)
- Emotionsbeladene Adjektive ohne sachlichen Gehalt (z.B. „dreist“, „unverschämt“, „absurd“)
- Unbelegt gebliebene Werturteile

### Stufe 3 — Weiche Hinweise

- Passiv-aggressive Formulierungen
- Unnötige Wiederholungen von bereits kommunizierten Positionen
- Sehr lange, verschachtelte Sätze, die in einem Spannungszustand entstanden sind

## Softening-Techniken

### Technik 1: Tatsachendistillation

Aus einer emotional aufgeladenen Passage wird der sachliche Kern extrahiert:

**Vorher:** „Seit 18 Monaten hinhalten, belügen, taktieren.“

**Nachher:** „Die Übermittlung der erbetenen Unterlagen für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 ist trotz wiederholter Fristen bisher ausgeblieben. Wir bitten um Klärung, welche konkreten Hinderungsgründe einer Übersendung entgegenstehen.“

## Technik 2: Vorwurf in Rechtsfrage überführen

**Vorher:** „Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug.“

**Nachher:** „Wir behalten uns vor, die Verweigerung der Auskunft nach § 166 HGB auf ihre rechtliche Qualifikation — einschließlich möglicher Schadensersatzansprüche — zu prüfen.“

## Technik 3: Drohung in Rechtsmittelankündigung

**Vorher:** „Wenn Sie nicht bis Freitag, 28.02.2026, die Unterlagen herausgeben, ziehen wir die Insolvenz durch.“

**Nachher:** „Sollte eine vollständige Übermittlung der angeforderten Unterlagen nicht bis zum 28.02.2026 erfolgen, werden wir uns veranlasst sehen, alle zur Verfügung stehenden rechtlichen Maßnahmen zu ergreifen und deren Zulässigkeit im konkreten Fall zu prüfen.“

## Technik 4: Persönlichen Angriff neutralisieren

**Vorher:** „Wenn Sie in 34 Jahren Praxis nichts anderes gelernt haben als zu mauern, sollten Sie überlegen, ob Sie den falschen Beruf gewählt haben.“

**Nachher:** [Passage wird vollständig gestrichen — kein Sachbeitrag, kein Ersatz notwendig.]

## Technik 5: Emotionale Selbstoffenbarung entfernen

**Vorher:** „ich schreibe Ihnen jetzt um kurz vor zwei Uhr nachts, weil ich nicht schlafen kann vor Wut“

**Nachher:** [Passage wird vollständig gestrichen — keine anwaltlich verwertbare Information.]

## Versionshistorie der Umformulierung (Kröll-E-Mail)

| Version  | Datum                 | Bearbeiterin                            | Status                                         |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Original | 14.02.2026, 01:47 Uhr | RA Dr. Kröll<br>(automatisch versandt)  | Bereits abgesandt —<br>kein Rückruf möglich    |
| v1       | 14.02.2026, 09:12 Uhr | Plugin-Autovorschlag                    | Zu weich — verliert die<br>Druckbotschaft      |
| v2       | 14.02.2026, 10:44 Uhr | RAin Tannenkamp<br>manuell adjustiert   | Besser, aber noch<br>Passivkonstruktionen      |
| v3       | 14.02.2026, 11:30 Uhr | RAin Tannenkamp +<br>Plugin-Überprüfung | BORA-konform — hätte<br>versandt werden sollen |

Die v3-Fassung (EML 2026-02-14, Umformulierung) ist als Referenzbeispiel für die Plugin-Dokumentation vorgesehen.

## Grenzen des Plugins

Das Plugin kann keine Tatsachen erfinden und keine Rechtsposition verbessern, die inhaltlich schwach ist. Es kann nur die Sprache korrigieren. Wenn der Sachvortrag nicht trägt, hilft keine Umformulierung. Das Plugin warnt in solchen Fällen mit dem Hinweis: „Inhaltliche Substanz fehlt — Formulierungsanpassung allein löst das Problem nicht.“

Außerdem hat das Plugin keine Versandsperrfunktion. Es kann die Originalversion nicht zurückhalten, wenn der Nutzer auf „Senden“ drückt, bevor die Reformulierung abgeschlossen ist. Die technische Lösung (Outlook-Add-in mit Versionszwang) ist in Planung (vgl. Aktenstück 16).

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp





# Anwaltsbeleidigung — § 185 StGB und Grenzen der Meinungsfreiheit

Strafrechtliche Einordnung der Formulierungen im Kanzleistreit

## Gesetzestext

§ 185 StGB (Beleidigung):

*Die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe und, wenn die Beleidigung öffentlich, in einer Versammlung, durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3) oder mittels einer Tätlichkeit begangen wird, mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

Quelle: dejure.org — § 185 StGB

## Anwendungsbereich im anwaltlichen Kontext

Rechtsanwälte können sich sowohl als Täter als auch als Geschädigte einer Beleidigung gegenüberstehen. Gerade im Kontext hitziger Kollegenkorrespondenz ist § 185 StGB ein unterschätztes Risiko. Die Strafverfolgung setzt einen Strafantrag des Verletzten voraus (§ 194 StGB), es sei denn, ein besonderes öffentliches Interesse liegt vor.

## Tatbestandsvoraussetzungen

### Beleidigung als Ehrverletzung

Eine Beleidigung setzt voraus:

1. Eine Kundgabe der Missachtung oder Nichtachtung gegenüber einer anderen Person
2. Diese Kundgabe muss in einer Form erfolgen, die die persönliche Ehre tangiert
3. Die Äußerung muss von einem Dritten wahrgenommen werden (oder jedenfalls zur Kenntnisnahme bestimmt sein)

### Abgrenzung: Tatsachenbehauptung vs. Werturteil

Bei **Tatsachenbehauptungen** (objektiv nachprüfbar) kommt neben § 185 StGB auch §§ 186, 187 StGB (üble Nachrede, Verleumdung) in Betracht. Bei **Werturteilen** (nicht nachprüfbar, subjektive Bewertung) greift primär § 185 StGB.

Die Aussage „riecht nach Prozessbetrug“ ist eine wertende Tatsachenbehauptung: die Grundlage ist behaupteter (aber nicht belegter) Sachverhalt, der rechtlich qualifiziert wird. Dies kann § 186 StGB (üble Nachrede) erfüllen, wenn die Behauptung nicht nachweisbar wahr ist.

## Analyse der konkreten Aussagen

### „Ihr Verhalten ist sittenwidrig und riecht nach Prozessbetrug“

**Strafrechtliche Einordnung:** Die Aussage enthält sowohl ein Werturteil (sittenwidrig) als auch eine implizite Tatsachenbehauptung (Prozessbetrug als tatsächliches Verhalten). Als E-Mail an einen Dritten versandt, ist das Merkmal der Kundgabe erfüllt. RA Quistorf-Schwertmann könnte Strafantrag stellen.

**Verteidigung:** Die Berufung auf Art. 5 GG (Meinungsfreiheit) greift, wenn die Aussage als Werturteil im Kontext des Rechtsstreits erkennbar ist. Der BGH hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass anwaltliche Schriftsätze einen erhöhten Schutz genießen, wenn sie der sachgerechten Interessenwahrnehmung dienen (BGH, Urteil vom 28.07.2015, VI ZR 340/14, openjur.de).

**Hier jedoch:** Die E-Mail ist keine anwaltliche Zuschrift im Verfahrenssinne, sondern eine private Nachricht. Sie trägt nicht das Kanzleimemoryformat und wurde von privater E-Mail-Adresse versandt. Die Verfahrensprivilegierung greift damit möglicherweise nicht vollständig.

### „Winkeladvokat“ (Telefonatszitat, Oktober 2025)

**Strafrechtliche Einordnung:** Der Begriff „Winkeladvokat“ ist ein klassisches Schimpfwort für einen unqualifizierten oder betrügerischen Anwalt. Angesichts der 34-jährigen Berufszulassung von RA Quistorf-Schwertmann ist die Herabsetzung evident. Beleidigungsqualität ist wahrscheinlich. Da das Telefonat ohne Zeugen erfolgte und nicht aufgezeichnet ist, bestehen Beweisschwierigkeiten.

## Rechtsprechungsüberblick

| Entscheidung                                     | Inhalt                                                       | Ergebnis                                                       |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| BGH, NJW 1999, 1257                              | Beleidigung im anwaltlichen Schriftsatz — Interessenabwägung | Verfahrensprivileg anerkannt                                   |
| BGH, NJW 2006, 1136                              | Scharfe Kritik am Kollegen — § 185 StGB vs. § 43a BRAO       | Differenzierung zwischen Sachkritik und Persönlichkeitsangriff |
| OLG Frankfurt, Urteil v. 12.04.2018 — 16 U 16/17 | E-Mail-Beleidigung unter Kollegen                            | Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 185 StGB         |

Quelle: openjur.de

## Praktische Konsequenzen für die Kanzlei Rosenmühle

4. RA Quistorf-Schwertmann hat bisher keinen Strafantrag gestellt; nach Aktenlage ist er damit zufrieden, die Beschwerdeführung bei der RAK als Druckmittel zu nutzen.
5. Die Kanzlei Rosenmühle hat RA Dr. Kröll intern geraten, sich gegenüber RA Quistorf-Schwertmann schriftlich zu entschuldigen — was Kröll abgelehnt hat.
6. Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht hätte durch frühzeitige Markierung der Segmente eine erzwungene Reflexionspause eingeleitet.

## Quellen

- § 185 StGB — dejure.org
- § 186 StGB — dejure.org
- § 194 StGB — dejure.org

- BGH VI ZR 340/14 — [openjur.de](https://openjur.de)

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp



# Meinungsfreiheit — Art. 5 GG und kontextuelle Grenzen im Anwaltsberuf

Verfassungsrechtliche Dimension der anwaltlichen Sachlichkeitspflicht

## Grundsatz

Art. 5 Abs. 1 GG schützt die freie Meinungsäußerung. Für Rechtsanwälte gilt dieser Schutz uneingeschränkt, ist jedoch durch Art. 5 Abs. 2 GG und das einfache Gesetz — insbesondere die allgemeinen Gesetze (§ 43a BRAO, §§ 185 ff. StGB, BORA) — eingeschränkt.

Quelle: Grundgesetz, Art. 5, dejure.org

Das Bundesverfassungsgericht hat wiederholt betont, dass anwaltliche Äußerungen in einem Spannungsfeld zwischen der Berufsausübungsfreiheit (Art. 12 GG) und der Ehreenschutznorm (§§ 185 ff. StGB) stehen (BVerfG, Beschluss v. 11.04.2006, 1 BvR 20/05, openjur.de).

## Das Verfahrensprivileg

### Inhalt

Rechtsanwälte genießen innerhalb von Gerichtsverfahren einen erhöhten Schutz ihrer Meinungsäußerungen. Aussagen in Schriftsätzen, die der sachlichen Interessenwahrnehmung des Mandanten dienen, sind grundsätzlich privilegiert — auch wenn sie scharf oder polemisch formuliert sind.

Maßgeblich sind:

- Die Aussage muss im Kontext des Verfahrens stehen
- Sie muss erkennbar der Interessenwahrnehmung dienen, nicht der privaten Abrechnung
- Sie darf nicht wissentlich falsch sein

### Grenzen des Verfahrensprivilegs

Das Verfahrensprivileg gilt **nicht** für:

- Äußerungen, die außerhalb des Schriftsatzes (z.B. in Privatmails) erfolgen
- Äußerungen, die offensichtlich keinen Bezug zur Sache haben (reine Schmähkritik)
- Äußerungen, die gegenüber Dritten ohne Verfahrensbezug erfolgen

### Schmähkritik als Grenze

Das Bundesverfassungsgericht unterscheidet zwischen zulässiger Kritik — auch drastischer Art — und unzulässiger Schmähkritik:

*Eine Äußerung nimmt den Charakter einer Schmähung an, wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht.*

BVerfGE 82, 272 (284); vgl. openjur.de

**Anwendung:** Die Aussage „sollten Sie überlegen, ob Sie den falschen Beruf gewählt haben“ ist Schmähkritik im Sinne dieser Rechtsprechung. Es fehlt jeder Sachbezug. Die Aussage stellt ausschließlich die Persönlichkeit von RA Quistorf-Schwertmann in Frage.

### **Art. 12 GG — Berufsausübungsfreiheit des Rechtsanwalts**

Rechtsanwälte üben einen freien Beruf aus. Die Pflicht zur Sachlichkeit (§ 43a Abs. 3 BRAO) ist eine gesetzlich vorgesehene Berufsausübungsregelung, die das Bundesverfassungsgericht als verhältnismäßig anerkannt hat (BVerfG, 1 BvR 2335/95). Die Sachlichkeitspflicht verhindert keine wirksame Mandatsvertretung, sondern kanalisiert die Kommunikationsform.

Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht operiert genau in diesem Raum: Es schränkt den Inhalt der Botschaft nicht ein, sondern passt die Form an, damit die Botschaft rechtssicher gesendet werden kann.

### **Schutz kollegialer Kommunikation**

Die Frage, ob interne kollegiale E-Mails zwischen Anwälten denselben Schutz genießen wie Gerichtsschriftsätze, ist nicht abschließend höchstrichterlich geklärt. Tendenziell wird ein erhöhter Schutz für formelle Korrespondenz im Verfahrenskontext (Schriftsätze, Protokollvermerke) angenommen, während informelle Kommunikation (private E-Mail-Adresse, Nachtversand) eher den allgemeinen Maßstäben unterliegt.

### **Konsequenzen für die Praxis**

| Äußerungstyp                           | Schutzstatus                            | Sachlichkeitspflicht             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Gerichtsschriftsatz — sachliche Kritik | Hohes Schutzniveau (Art. 5, Art. 12 GG) | Gilt, aber weit auszulegen       |
| Gerichtsschriftsatz — Schmähkritik     | Kein Verfahrensprivileg                 | Verstoß möglich                  |
| Kollegiale E-Mail — Kanzleiformat      | Mittleres Schutzniveau                  | Sachlichkeitspflicht gilt        |
| Private E-Mail — Nachtversand          | Niedrigstes Schutzniveau                | Sachlichkeitspflicht gilt streng |
| Mündliche Äußerung ohne Zeugen         | Beweisproblem                           | Gilt theoretisch                 |

### **Quellen**

- Art. 5 GG — dejure.org
- Art. 12 GG — dejure.org
- BVerfGE 82, 272 — openjur.de
- BVerfG 1 BvR 2335/95 — openjur.de
- § 43a BRAO — dejure.org

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp





## Drohung und § 240 StGB — Die Insolvenzanündigung als Nötigungsmittel

Strafrechtliche Analyse der Formulierung „Wenn Sie nicht zahlen, ziehen wir die Insolvenz durch“

### Gesetzestext

§ 240 StGB (Nötigung):

*(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.*

*(2) Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.*

*(3) Der Versuch ist strafbar.*

Quelle: dejure.org — § 240 StGB

### Tatbestandsanalyse

#### Objektiver Tatbestand

**Drohung:** Eine Drohung liegt vor, wenn der Täter ankündigt, ein zukünftiges Übel herbeizuführen, auf dessen Eintreten er Einfluss zu haben vorgibt. Die Ankündigung „ziehen wir die Insolvenz durch“ erfüllt dieses Merkmal, wenn der Adressat (RA Quistorf-Schwertmann bzw. seine Mandanten, die Gesellschafter der IPR-KG) die Ankündigung ernst nehmen musste.

**Empfindliches Übel:** Ein Insolvenzantrag ist für ein Unternehmen ein empfindliches Übel: er löst Publizitätspflichten aus, erschüttert Kreditwürdigkeit und Geschäftsbeziehungen, und kann — selbst wenn er zurückgenommen wird — nachhaltige wirtschaftliche Schäden verursachen.

**Nötigungserfolg:** Die Nötigung zielt auf eine Handlung ab — hier: Herausgabe von Unterlagen oder Zahlung. Ob der Adressat tatsächlich zu einer Handlung gezwungen wurde, ist für die Vollendung nicht erforderlich; Versuch genügt (§ 240 Abs. 3 StGB).

#### Rechtswidrigkeit — das Verwerflichkeitsmerkmal

§ 240 Abs. 2 StGB enthält eine tatbestandliche Einschränkung: die Drohung ist nur strafbar, wenn sie als **verwerflich** im Verhältnis zum verfolgten Zweck anzusehen ist. Dies ist die zentrale Prüfungsfrage:

#### Argument für Strafbarkeit:

- RA Dr. Kröll hat nicht nachgewiesen, dass ein tatsächlicher Insolvenzgrund der IPR-KG vorliegt
- Die Drohung wird an die Bedingung der Herausgabe von Unterlagen geknüpft — klassische Druckmitteltaktik

- Sie wurde nachts, unter emotionalem Druck und offensichtlich ohne rechtliche Prüfung formuliert

#### **Argument gegen Strafbarkeit:**

- Die Ankündigung eines Insolvenzantrags ist ein legitimes Rechtsmittel, wenn tatsächlich ein Insolvenzgrund (§ 17 InsO, Zahlungsunfähigkeit; § 19 InsO, Überschuldung) vorliegt
- Auch wenn die Verknüpfung mit einer Forderung zulässig sein kann, wenn die Forderung selbst rechtmäßig ist (BGH, NJW 2007, 3784)
- Die bloße Ankündigung ohne tatsächliche Einreichung eines Antrags ist strafrechtlich grenzwertig

**Ergebnis:** Die konkrete Formulierung ist im Rahmen des § 240 StGB risikoreich. Da kein geprüfter Insolvenzgrund vorliegt und die Drohung erkennbar als Druckmittel zur Urkundenherausgabe eingesetzt wurde, ist eine Strafverfolgung nicht ausgeschlossen. Das Risiko eines Anfangsverdachts ist real; eine Verurteilung ist unsicher.

#### **Zivilrechtliche Parallele**

Unabhängig vom Strafrecht kann die Drohung mit einem Insolvenzantrag als unzulässige Rechtsausübung (§ 242 BGB) oder als sittenwidrige Handlung (§ 826 BGB) qualifiziert werden, wenn sie ohne hinreichende Grundlage erfolgt.

#### **Abgrenzung zur erlaubten Druckausübung**

| <b>Formulierung</b>                                                                                         | <b>Bewertung</b>                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| „Wir behalten uns vor, einen Insolvenzantrag zu stellen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.“ | Zulässig — rechtliche Selbsteinschränkung vorhanden   |
| „Wir werden prüfen, ob ein Insolvenzantrag in Betracht kommt.“                                              | Zulässig — kein unbedingtes Inaussichtstellen         |
| „Wir ziehen die Insolvenz durch, wenn Sie nicht zahlen.“                                                    | Risikoreich — keine Einschränkung, unbedingte Drohung |

Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht erkennt das Muster der unbedingten Drohungsformulierung und transformiert sie in die erste oder zweite zulässige Variante.

#### **Handlungsempfehlung**

RA Dr. Kröll sollte die Insolvenzfähigkeit der IPR-KG durch eine unabhängige wirtschaftliche Prüfung feststellen lassen, bevor er dieses Argument erneut einsetzt. Ein fundierter Hinweis auf einen möglichen Insolvenzantrag wäre — wenn belegt — ein legitimes Verhandlungsmittel. In der vorliegenden Form ist er strafrechtlich riskant.

#### **Quellen**

- § 240 StGB — dejure.org
- § 17 InsO — dejure.org
- § 242 BGB — dejure.org
- BGH, NJW 2007, 3784 — openjur.de

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RA Dr. Volkard Kröll (überarbeitet RAin Tannenkamp)



## Betroffenenrechte — Art. 34 DSGVO: Benachrichtigung der betroffenen Person

Pflicht zur direkten Information von RAIN Tannenkauf über die Datenpanne

### Gesetzestext

Art. 34 Abs. 1 DSGVO:

*Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.*

Quelle: EUR-Lex — Art. 34 DSGVO

### Prüfung: Hohes Risiko für die betroffene Person?

Die Frage, ob ein „hohes Risiko“ vorliegt, ist am Einzelfall zu messen. Relevante Faktoren:

1. **Art der Daten:** Wohnanschrift (sensitiv, da Kontaktmöglichkeit zur Person und potenziell Einschüchterungsmittel)
2. **Anzahl der Empfänger:** 10 Personen, davon mindestens eine (Markus Trenkler) mit nachgewiesener feindseliger Einstellung gegenüber der Kanzlei
3. **Kontrollverlust der betroffenen Person:** RAIN Tannenkauf hat keine Kontrolle darüber, was mit der Information geschieht
4. **Wahrscheinlichkeit des Missbrauchs:** Bedrohungshinweis durch Trenkler erhöht die Wahrscheinlichkeit

**Ergebnis:** Das Risiko für RAIN Tannenkauf ist als **hoch** einzustufen. Die Benachrichtigungspflicht nach Art. 34 DSGVO ist ausgelöst.

### Durchführung der Benachrichtigung

RA Dr. Kröll hat RAIN Tannenkauf am 08.03.2026 noch am selben Tag — mündlich im Gespräch und schriftlich per interner Kanzlei-E-Mail — über die Datenpanne informiert. Die Benachrichtigung enthielt:

- Art der Panne (falsches Dokument angehängt)
- Betroffene Daten (Wohnanschrift Fichtenweg 14)
- Empfänger der fehlgeleiteten E-Mail (10 Erben, namentlich)
- Ergreifene Maßnahmen (Rückrufaufforderung, Löschaufforderung)
- Ansprechperson für weitere Fragen (RA Dr. Kröll persönlich)

## Weitere Betroffenenrechte nach DSGVO

Obwohl im Schwerpunkt die Datenpanne die betroffene Person RAin Tannenkamp ist, bestehen ergänzend folgende Rechte, die für Vollständigkeit der Beratung notiert werden:

### Art. 15 DSGVO — Auskunftrecht

Jede natürliche Person kann Auskunft darüber verlangen, welche sie betreffenden Daten verarbeitet werden. RAin Tannenkamp kann gegenüber der Kanzlei verlangen offenzulegen, welche weiteren internen Daten über sie gespeichert sind.

### Art. 16 DSGVO — Berichtigungsrecht

Sofern die gespeicherte Adresse veraltet oder falsch wäre, könnte RAin Tannenkamp Berichtigung verlangen. Hier nicht relevant, da Adresse korrekt war.

### Art. 17 DSGVO — Recht auf Löschung

RAin Tannenkamp kann verlangen, dass ihre private Adresse aus dem internen Kanzleiadressbuch entfernt wird. Dies erscheint nach dem Vorfall sinnvoll; die Kanzlei sollte Wohnadressen von Mitarbeitern grundsätzlich nicht in Mandatsdateien speichern.

### Art. 21 DSGVO — Widerspruchsrecht

RAin Tannenkamp kann der weiteren Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten für kanzleiinterne Zwecke, soweit nicht zwingend erforderlich, widersprechen.

## Empfehlung: Datenschutzfolgenabschätzung

Der Vorfall legt nahe, dass die Kanzlei Rosenmühle & Partner eine **Datenschutzfolgenabschätzung** (DSFA, Art. 35 DSGVO) für ihre E-Mail-Prozesse durchführen sollte, insbesondere für Massenversandvorgänge an externe Mandanten. Eine DSFA ist verpflichtend, wenn eine Art von Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen mit sich bringt.

## Sanktionsrisiko für die Kanzlei

Verstöße gegen Art. 33 und Art. 34 DSGVO können mit Geldbußen von bis zu 10 Millionen Euro oder 2 % des weltweiten Jahresumsatzes geahndet werden (Art. 83 Abs. 4 DSGVO). Da die Kanzlei die Meldepflicht (Art. 33) korrekt und fristgerecht erfüllt und die Benachrichtigung der Betroffenen (Art. 34) unverzüglich vorgenommen hat, ist das Sanktionsrisiko erheblich reduziert. Gleichwohl kann der HBDI eine Verwarnung aussprechen oder zusätzliche Auflagen für die E-Mail-Organisation verhängen.

## Quellen

- Art. 34 DSGVO — EUR-Lex
- Art. 35 DSGVO — EUR-Lex
- Art. 83 DSGVO — EUR-Lex

## 12\_betroffenenklage\_art82\_dsgvo\_schadenersatz.docx

---

## Betroffenenklage — Art. 82 DSGVO: Schadensersatz bei Datenpanne

Haftungsrisiko der Kanzlei Rosenmühle & Partner gegenüber RAin Tannenkamp

### Gesetzestext

Art. 82 Abs. 1 DSGVO:

*Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den Auftragsverarbeiter.*

Quelle: EUR-Lex — Art. 82 DSGVO

### Anspruchsvoraussetzungen

Ein Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DSGVO setzt voraus:

1. **Verstoß gegen die DSGVO** — hier: unbeabsichtigte Offenlegung der privaten Wohnanschrift von RAin Tannenkamp an zehn externe Personen; Verletzung des Grundsatzes der Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO)
2. **Materieller oder immaterieller Schaden** — der immaterielle Schaden (Kontrollverlust über private Daten, Einschüchterungsgefühl) ist nach der Rechtsprechung des EuGH ausreichend, auch ohne konkrete Vermögenseinbuße
3. **Kausalität** — die Datenpanne hat den Schaden verursacht

### EuGH-Rechtsprechung zum immateriellen Schaden

Der EuGH hat in mehreren Urteilen klargestellt, dass der bloße Kontrollverlust über eigene personenbezogene Daten ausreichen kann, um einen immateriellen Schaden im Sinne von Art. 82 DSGVO zu begründen. Eine Erheblichkeitsschwelle existiert nach EuGH-Lesart nicht.

EuGH, Urteil vom 04.05.2023, Rs. C-300/21 (UI/Österreichische Post) — der EuGH hat jedoch gleichzeitig betont, dass nicht jeder Verstoß automatisch Schadensersatz auslöst; es muss ein tatsächlich erlittener Schaden vorliegen:

*„[Der] bloße Verstoß gegen die DSGVO reicht für sich genommen nicht aus, um einen Schadensersatzanspruch nach Art. 82 zu begründen.“*

Quelle: EUR-Lex — EuGH Rs. C-300/21

### Anwendung auf den Vorliegenden Fall

**Schritt 1 — Verstoß:** Verletzung Art. 5 Abs. 1 lit. f DSGVO (Integrität und Vertraulichkeit) sowie Art. 32 DSGVO (unzureichende technische Maßnahmen, da kein DLP-Filter vorhanden). Verstoß liegt vor.



## Schritt 2 — Schaden RAin Tannenkamp:

- Subjektives Unsicherheitsgefühl angesichts des Bedrohungshinweises von Markus Trenkler: realer immaterieller Schaden
- Zeitaufwand für Schutzmaßnahmen (Überprüfung des Schlosses, Überlegung zur Ummeldung): geringfügiger materieller Aufwand
- Kein nachgewiesener Körperschaden, kein Vermögensschaden

**Schritt 3 — Kausalität:** Direkte Kausalität zwischen E-Mail-Panne und Kontrollverlust über die Adresse gegeben.

**Ergebnis:** Ein Schadensersatzanspruch ist dem Grunde nach denkbar. Die Höhe eines Anspruchs für immateriellen Schaden liegt nach bisheriger Rechtsprechung in Deutschland für einfache Datenpannen typischerweise zwischen 500 und 3.000 Euro.

## Haftungsbefreiung nach Art. 82 Abs. 3 DSGVO

*Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit, wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden eingetreten ist, verantwortlich ist.*

Die Kanzlei kann sich nicht vollständig befreien: das Fehlen technischer Schutzmaßnahmen (kein DLP, kein Vier-Augen-Prinzip) ist ihr zuzurechnen.

## Praktische Bewertung

RAin Tannenkamp ist Arbeitnehmerin der Kanzlei. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Arbeitgeber ist rechtlich möglich, aber in der Praxis eine erhebliche Belastung des Arbeitsverhältnisses. Nach internem Gespräch hat sie signalisiert, keinen Anspruch geltend machen zu wollen, sofern die Kanzlei die technischen Schutzmaßnahmen verbessert und ihre Adresse aus allen Mandatsdaten entfernt.

## Quellen

- Art. 82 DSGVO — EUR-Lex
- Art. 5 DSGVO — EUR-Lex
- EuGH C-300/21, Urteil 04.05.2023 — EUR-Lex

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RA Dr. Volkard Kröll



## Anwaltsgericht — § 114 BRAO: Anwaltsgerichtliches Verfahren

Verfahrensstufen und Sanktionskatalog im berufsrechtlichen Verfahren

### Gesetzestext

§ 114 BRAO (Anwaltsgerichtliche Maßnahmen):

*(1) Anwaltsgerichtliche Maßnahmen sind bei Verfahren gegen Rechtsanwälte:*

- 1. Warnung,*
- 2. Verweis,*
- 3. Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro,*
- 4. Verbot, auf bestimmten Rechtsgebieten als Vertreter oder Beistand für die Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren tätig zu sein,*
- 5. Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft.*

Quelle: dejure.org — § 114 BRAO

### Verhältnis zur Rüge nach § 74 BRAO

Die Rüge nach § 74 BRAO ist kein anwaltsgerichtliches Verfahren, sondern eine Verwaltungsmaßnahme der Rechtsanwaltskammer. Das anwaltsgerichtliche Verfahren nach §§ 113 ff. BRAO ist das förmliche Disziplinarverfahren, das beim Anwaltsgericht (§ 93 BRAO) anhängig gemacht wird.

Im vorliegenden Fall hat die RAK Frankfurt bisher nur ein Anhörungsverfahren eingeleitet (§ 73 BRAO). Eine Weiterleitung an das Anwaltsgericht ist nicht ausgeschlossen, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht wahrscheinlich, sofern die Stellungnahme der Kanzlei überzeugend ist.

### Zuständiges Anwaltsgericht

Das Anwaltsgericht Frankfurt am Main ist bei dem Landgericht Frankfurt angesiedelt (§ 93 Abs. 2 BRAO). Es ist zuständig für Verfahren gegen Rechtsanwälte, die bei der RAK Frankfurt zugelassen sind.

### Verfahrensablauf im anwaltsgerichtlichen Verfahren

1. **Einleitung:** Die RAK beantragt beim Anwaltsgericht die Einleitung des Verfahrens (§ 118 BRAO) oder die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage.
2. **Voruntersuchung (§ 120a BRAO):** Mögliche Vernehmung des betroffenen Rechtsanwalts und von Zeugen.
3. **Hauptverhandlung:** Öffentlichkeit ist ausgeschlossen (§ 130 BRAO), es sei denn, der Rechtsanwalt beantragt öffentliche Verhandlung.

4. **Urteil:** Das Anwaltsgericht entscheidet über die Maßnahme nach § 114 BRAO.
5. **Rechtsmittel:** Berufung zum Anwaltsgerichtshof (§ 145 BRAO), Revision zum BGH (§ 146 BRAO).

## Sanktionsprognose für RA Dr. Kröll

| Pflichtverletzung                                          | Wahrscheinliche Sanktion                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Sachlichkeitsverstoß § 43a Abs. 3 BRAO (E-Mail 14.02.2026) | Rüge bis Verweis                                |
| DSGVO-Panne als organisatorisches Versagen                 | Rüge (wenn kausal der Kanzlei zurechenbar)      |
| Drohung § 240 StGB (kein Strafantrag Gegenseite)           | Unwahrscheinlich — abhängig von Strafverfolgung |
| Kollegialitätspflichtverletzung § 2 BORA                   | Rüge (kumulativ zu Sachlichkeitsverstoß)        |

**Gesamtprognose:** Bei sachlicher und vollständiger Stellungnahme ist eine **Rüge nach § 74 BRAO** das wahrscheinlichste Ergebnis. Eine Weiterleitung ans Anwaltsgericht käme nur in Betracht, wenn weitere Vorfälle bekannt werden oder die Stellungnahme unglaubwürdig erscheint.

## Sanktionsprognose für RAin Tannenkamp

RAin Tannenkamp ist als Junioranwältin in der Hierarchie unterhalb von RA Dr. Kröll tätig. Der Brief an den Notar-Vertreter vom 22.02.2026 ist ihr eigener Sachlichkeitsverstoß. Bei einer Junioranwältin im dritten Berufsjahr ist die Erwartungshaltung der RAK typischerweise milder; gleichwohl hat sie professionell für ihre eigene Korrespondenz einzustehen.

## Präzedenzfälle

Das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Entscheidungen klargestellt, dass das Verhältnismäßigkeitsprinzip bei berufsrechtlichen Sanktionen streng zu beachten ist: Ein Ausschluss aus der Rechtsanwaltschaft kommt nur bei schwerwiegenden und wiederholten Verstößen in Betracht (BVerfGE 66, 337, [openjur.de](https://www.openjur.de)).

## Quellen

- § 113 BRAO — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 114 BRAO — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 74 BRAO — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 93 BRAO — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- BVerfGE 66, 337 — [openjur.de](https://www.openjur.de)

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp



## **Pflichtwidrige Aktenführung — § 50 BRAO**

Dokumentationsmängel im Mandatsverlauf und ihre berufsrechtliche Relevanz

### **Gesetzestext**

§ 50 BRAO (Handakten):

*(1) Der Rechtsanwalt muss durch das Führen von Handakten ein geordnetes Bild über die von ihm entfaltete Tätigkeit geben können. Er hat die Handakten für die Dauer von sechs Jahren aufzubewahren. Die Frist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Auftrag beendet wird.*

*(2) Der Rechtsanwalt kann seinem Auftraggeber die Herausgabe von Originalunterlagen des Auftraggebers, die er für diesen in Verwahrung genommen hat, nicht wegen seiner Vergütungsansprüche verweigern.*

Quelle: dejure.org — § 50 BRAO

## **Dokumentationsmängel im Mandat Aufhauser-Trenkler**

### **Mangel 1: Fehlende Protokollierung des Telefonats vom 14.02.2026**

Das Telefonat zwischen RA Dr. Kröll und Markus Trenkler (Dauer ca. 3 Stunden, Abend des 14.02.2026), das unmittelbar zur emotionalen E-Mail führte, ist in der Akte nicht als Gesprächsprotokoll hinterlegt. Es existiert lediglich eine knappe Notiz im Kalender: „Trenkler — 3h — sehr schwierig.“ Eine vollständige Protokollierung hätte Inhalt, Ton und die ausgeübten Druckmittel Trenklers dokumentiert.

**Berufsrechtliche Relevanz:** § 50 BRAO erfordert, dass die Handakte ein „geordnetes Bild“ der Tätigkeit gibt. Wesentliche Mandantenkommunikation (insbesondere Gespräche, in denen der Mandant Druck ausübt oder Weisungen erteilt) gehört zur dokumentationspflichtigen Tätigkeit.

### **Mangel 2: Versandprotokoll der E-Mail vom 14.02.2026**

Die E-Mail wurde von einer privaten Adresse versandt. Sie ist daher nicht automatisch im Kanzlei-Outlook-System archiviert. Erst durch Screenshot-Sicherung und Nacharchivierung am Morgen des 14.02.2026 durch RAin Tannenkamp liegt die E-Mail in der Akte.

**Berufsrechtliche Relevanz:** Die Kanzlei muss sicherstellen, dass alle mandatsbezogenen Korrespondenzen — auch solche, die von privaten Geräten aus versandt werden — in die Mandatsakte aufgenommen werden.

### **Mangel 3: Fehlende schriftliche Weisungen der Erben**

Von den zehn Erben existieren schriftliche Weisungen für die Verhandlungsstrategie nur von Hildegard Aufhauser (als Hauptbevollmächtigte). Die widerstreitenden Interessen der übrigen Erben — insbesondere Markus Trenklers aggressive Linie — sind nie formal schriftlich als Mandat-Weisung oder -Ablehnung fixiert worden.

## Digitale Aktenführung

Die Kanzlei Rosenmühle & Partner führt seit 2019 eine digitale Akte (Software: RA-Micro, Frankfurt-Server). Die E-Mail-Integration ist jedoch nicht vollständig: private E-Mail-Konten der Partner sind nicht in die Mandantenakte integriert.

Handlungsbedarf: vollständige Integration aller mandatsbezogenen Kommunikationskanäle in das Kanzleisystem, einschließlich eines expliziten Verbots der Nutzung privater E-Mail-Konten für mandatsbezogene Korrespondenz.

## Aufbewahrungsfristen

| Dokumenttyp                     | Aufbewahrungsfrist                                                    |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Handakten allgemein             | 6 Jahre nach Mandatsende (§ 50 Abs. 1 BRAO)                           |
| Buchführungsunterlagen          | 10 Jahre (§ 257 HGB, § 147 AO)                                        |
| DSGVO-Datenpannen-Dokumentation | Ohne ausdrückliche Frist; mindestens bis Abschluss Aufsichtsverfahren |
| E-Mails (steuerrelevant)        | 10 Jahre (§ 147 AO)                                                   |

## Empfehlungen

1. **Telefonprotokoll-Pflicht einführen:** Alle Telefonate von mehr als 15 Minuten mit Mandanten oder Gegenseite sind zu protokollieren und innerhalb von 24 Stunden in die Akte einzupflegen.
2. **Private E-Mail-Verbot:** Kanzleianweisung, dass mandatsbezogene E-Mails ausschließlich über das Kanzleisystem zu versenden sind.
3. **Weisungsprotokoll für Erbengemeinschaften:** Bei Mandaten mit mehreren Mandanten (Erbengemeinschaft, GbR, Konsortien) ist eine schriftliche Weisung jedes Mandanten zu den wesentlichen Entscheidungen der Mandatsführung zu dokumentieren.

## Quellen

- § 50 BRAO — [dejure.org](http://dejure.org)
- § 257 HGB — [dejure.org](http://dejure.org)
- § 147 AO — [dejure.org](http://dejure.org)

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp





# **E-Mail-Systeme und Audit — Kanzlei Outlook 365**

Technischer Befund und Maßnahmenplan nach den Vorfällen vom Februar/März 2026

## **Ausgangslage**

Die Kanzlei Rosenmühle & Partner betreibt Microsoft 365 Business Premium (Outlook 365) als primäre Kommunikationsplattform. Alle 18 Mitarbeiter (7 Rechtsanwälte, 3 Referendare, 8 Verwaltungsmitarbeiter) sind im selben Tenant konfiguriert. Der IT-Betrieb erfolgt durch den externen Dienstleister NetWork-Recht GmbH, Frankfurt.

## **Identifizierte technische Schwachstellen**

### **Schwachstelle 1: Keine Nachtzeitsperre für ausgehende externe E-Mails**

Das System enthält keine Regel, die ausgehende E-Mails an externe Empfänger in der Zeit zwischen 21:00 und 07:00 Uhr automatisch zurückhält oder zur Überprüfung markiert. RA Dr. Kröll konnte die problematische E-Mail ungehindert um 01:47 Uhr versenden.

**Status nach Audit:** Implementierung einer optionalen „Nacht-Quarantäne-Regel“ (Outlook-Transport-Regel) für alle Partner-Accounts geplant. Die Regel würde E-Mails für 12 Stunden in einer Quarantäne-Queue halten und dem Absender eine Rückrufmöglichkeit geben.

### **Schwachstelle 2: Kein Data Loss Prevention (DLP)**

Microsoft 365 enthält integrierte DLP-Policies, die sensible Daten (z.B. persönliche Adressen, IBAN, Personalausweisnummern) in ausgehenden E-Mails erkennen und den Versand blockieren oder zur Überprüfung markieren können. Diese Funktion war nicht aktiviert.

**Status nach Audit:** DLP-Policy eingerichtet am 15.03.2026. Enthält Erkennungsregeln für Wohnadressen (Straßenmuster), IBAN und Sozialversicherungsnummern.

### **Schwachstelle 3: Fehlende Trennung privater und geschäftlicher E-Mail-Konten**

RA Dr. Kröll nutzte sein privates Gmail-Konto für die Versendung der kritischen E-Mail. Dieses Konto ist weder im Mandatssystem noch im Outlook-Tenant der Kanzlei integriert.

**Status nach Audit:** Kanzleirichtlinie „Kommunikation ausschließlich über Kanzleisysteme“ erlassen (Datum: 22.03.2026). Unterschriften aller Partner eingeholt.

### **Schwachstelle 4: Fehlerhafter Verteiler-Anhang**

Frau Bischoff hatte Zugriff auf ein geteiltes Verzeichnis mit internen Dokumenten (darunter das fehlerhafte Dokument mit der Adresse RA in Tannenkamps). Das externe Dokument und das interne Dokument hatten ähnliche Namen.

**Status nach Audit:** Umbenennung aller internen Verzeichnisse auf strikte Namenskonvention (Präfix [INTERN]). Zugriffsbeschränkung für geteilte Dokumente nach Benutzerrolle.

## Outlook-Add-in für das Plugin email-umformulierer-berufsrecht

Im Rahmen des Audits wurde die Integration eines Outlook-Add-ins für das Plugin email-umformulierer-berufsrecht evaluiert. Das Add-in würde:

1. Jede ausgehende E-Mail an externe Empfänger automatisch analysieren
2. Problematische Formulierungen (Stufen 1–3 gem. Aktenstück 06) markieren
3. Bei Stufe-1-Befunden einen Pflichtdialog auslösen: „Diese E-Mail enthält möglicherweise berufsrechtlich riskante Formulierungen. Möchten Sie die Umformulierungs-Vorschläge sehen?“
4. Bei Nachtversand (21:00–07:00 Uhr) einen zusätzlichen Warnhinweis geben

**Status:** Technisches Konzept erstellt; Beschluss der Partner über Implementierung ausstehend.

## Auditbefunde Übersicht

| Nr. | Befund                                   | Risikostufe | Maßnahme                   | Status                  |
|-----|------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|
| 1   | Kein Nachtzeitschutz für E-Mail-Versand  | Hoch        | Transport-Quarantäne-Regel | In Planung              |
| 2   | Kein DLP aktiv                           | Hoch        | DLP-Policy aktiviert       | Umgesetzt<br>15.03.2026 |
| 3   | Private E-Mail im Mandatsbetrieb         | Mittel      | Kanzleirichtlinie          | Umgesetzt<br>22.03.2026 |
| 4   | Fehlende Verzeichnistrennung             | Mittel      | Namenskonvention + ACL     | Umgesetzt<br>20.03.2026 |
| 5   | Kein Plugin-Add-in                       | Mittel      | Konzept erstellt           | Ausstehend              |
| 6   | Fehlende E-Mail-Archivierung Privatkonto | Hoch        | Policy-Erweiterung         | Ausstehend              |

## Quellen

- Microsoft 365 Compliance Center — DLP-Dokumentation: [learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com)
- Art. 32 DSGVO — EUR-Lex

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp / IT-Beauftragter Kanzlei (NetWork-Recht GmbH)



## Strafanzeige § 240 StGB — Strategische Bewertung

Soll RA Dr. Kröll wegen möglicher Nötigung Strafanzeige erstatten oder nicht?

### Ausgangspunkt

Die Formulierung „Wenn Sie nicht zahlen, ziehen wir die Insolvenz durch“ in der E-Mail vom 14.02.2026 enthält nach der Analyse in Aktenstück 09 ein strafrechtliches Risiko im Sinne von § 240 StGB — und zwar für RA Dr. Kröll selbst als möglicher Täter. RA Quistorf-Schwertmann hat bisher keine Strafanzeige erstattet.

Die strategische Frage, die sich der Kanzlei jetzt stellt, ist eine andere: Hat die Erbengemeinschaft Aufhauser-Trenkler ihrerseits Anlass, wegen des Verhaltens der Gegenseite eine Strafanzeige zu erstatten — etwa wegen Nötigung (§ 240 StGB) oder Erpressung (§ 253 StGB) durch die anhaltende Verweigerung von Jahresabschlüssen und die mögliche Drucktaktik der Gegenseite?

### Handlungen der Gegenseite im Überblick

#### 1. Verweigerung der Informationsrechte (§ 166 HGB)

RA Quistorf-Schwertmann hat im Namen seiner Mandanten die Herausgabe der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 über 18 Monate verweigert. Dies ist primär eine zivilrechtliche Frage, die durch eine Informationserzwingungsklage zu lösen ist. Eine Strafbarkeit nach § 240 StGB durch bloße Nichterfüllung einer zivilrechtlichen Pflicht scheidet in der Regel aus.

#### 2. Einsatz der Verzögerungstaktik als Druckmittel

Die Verzögerung könnte als Nötigungsmittel qualifiziert werden, wenn sie gezielt eingesetzt wird, um die Erbengemeinschaft zu einer ungünstigen Einigung zu zwingen. Dies wäre ein klassischer Fall des sogenannten „prozessualen Drucks.“ Strafrechtlich ist dies schwer zu fassen, da legitime Prozessführung und rechtswidrige Nötigung eng beieinanderliegen.

### Bewertung der Erfolgsaussichten einer Strafanzeige

| Aspekt                                                   | Einschätzung                                                                   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tatsächliche Strafbarkeit der Gegenseite nach § 240 StGB | Gering — Verfahrensverzögerung als solche kein Nötigungsmittel                 |
| Beweislage für gezielte Einschüchterungsabsicht          | Sehr schwach — keine direkten Belege                                           |
| Prozesstaktischer Wert der Anzeige                       | Mittel — erzeugt Druck auf Gegenseite, kostet aber Ressourcen                  |
| Risiko des Boomerang-Effekts                             | Hoch — Gegenseite könnte ihrerseits auf § 240 StGB hinweisen (E-Mail Kröll)    |
| Schaden für das Verhandlungsklima                        | Erheblich — Strafanzeige gegen den gegnerischen Anwalt zerstört Gesprächsbasis |

### Empfehlung: Keine Strafanzeige

Die strategische Empfehlung der Kanzlei ist, **keine Strafanzeige** gegen RA Quistorf-Schwertmann oder seine Mandanten zu erstatten:

1. Die Erfolgchancen sind gering — ein Ermittlungsverfahren würde wahrscheinlich eingestellt.
2. Der Boomerang-Effekt ist real: RA Quistorf-Schwertmann könnte die E-Mail vom 14.02.2026 als Grundlage für eine Gegenanzeige nutzen.
3. Das Verhandlungsklima ist durch die bisherigen Eskalationen ohnehin beschädigt; eine Strafanzeige würde jeden Ausweg verbentlich versperren.
4. Zivilrechtliche Mittel (Informationserzwingungsklage, Schadensersatz nach § 280 BGB) sind das effizientere Instrument.

### **Alternativer Weg: Zivilrechtlicher Druck**

Statt der Strafanzeige empfiehlt die Kanzlei:

5. Umgehende Einreichung der Informationserzwingungsklage beim LG Frankfurt (§ 166 HGB, § 51a GmbHG analog)
6. Antrag auf einstweilige Verfügung zur Sicherung der Jahresabschlüsse
7. Geltendmachung von Schadensersatz für den 18-monatigen Verzug (entgangene Abfindungsverhandlung)
8. Information an die RAK Frankfurt über das Verhalten von RA Quistorf-Schwertmann als Gegenbeschwerde zur Beschwerde Trenklers

### **Quellen**

- § 240 StGB — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 253 StGB — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 166 HGB — [dejure.org](https://www.dejure.org)
- § 280 BGB — [dejure.org](https://www.dejure.org)

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RA Dr. Volkard Kröll



## Versicherungsschutz — Berufshaftpflichtversicherung

Deckungsrelevanz der berufsrechtlichen Vorfälle und DSGVO-Panne

### Gesetzliche Grundlage

§ 51 BRAO verpflichtet jeden Rechtsanwalt zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung:

*Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus seiner Berufstätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden abzuschließen und die Versicherung während der Dauer seiner Zulassung aufrechtzuerhalten. Die Mindestversicherungssumme beträgt 250.000 Euro für jeden Versicherungsfall.*

Quelle: dejure.org — § 51 BRAO

### Versicherungsschutz der Kanzlei Rosenmühle & Partner

#### Police

Die Kanzlei Rosenmühle & Partner unterhält eine Berufshaftpflichtversicherung bei der Allianz AG (Versicherungsscheinnummer: BHP-RAK-2019-7283). Versicherungssumme: 3 Millionen Euro je Schadensfall, 6 Millionen Euro gesamt pro Jahr.

#### Mitversicherte Personen

Mitversichert sind alle Partner und angestellten Rechtsanwälte der Kanzlei, einschließlich RAin Tannenkamp.

### Deckungsrelevanz der Einzelvorfälle

#### Vorfall 1: E-Mail Kröll vom 14.02.2026

**Deckungsfrage:** Deckt die Berufshaftpflicht Schadensersatzansprüche, die aus der sachlichkeitswidrigen E-Mail entstehen?

**Bewertung:** Die Berufshaftpflichtversicherung deckt typischerweise Vermögensschäden, die Dritten durch fehlerhafte anwaltliche Tätigkeit entstehen. Ein Anspruch von RA Quistorf-Schwertmann wegen der beleidigenden E-Mail wäre ein Persönlichkeitsrechtsschaden, der in vielen Polizzen unter Ausschluss fällt. **Deckung: fraglich; Prüfung der Police empfohlen.**

**Deckungsausschlüsse zu prüfen:** Vorsätzliche Schädigung; vorsätzliche Pflichtverletzung. RA Dr. Kröll hat vorsätzlich die E-Mail verfasst, wenn auch möglicherweise im emotionalen Ausnahmezustand. Das Bewusstsein des Pflichtverstoßes kann bei Nachtversand unter emotionalem Druck eingeschränkt sein — hier ist der Einzelfall zu bewerten.

#### Vorfall 2: DSGVO-Panne vom 08.03.2026

**Deckungsfrage:** Deckt die Berufshaftpflicht einen Schadensersatzanspruch von RAin Tannenkamp nach Art. 82 DSGVO?

**Bewertung:** RAin Tannenkamp ist selbst Versicherungsnehmerin, weshalb ein Anspruch gegen die Kanzlei (als ihren Arbeitgeber) versicherungsrechtlich besonders zu prüfen ist. Viele Berufshaftpflichtpolizzen schließen Ansprüche von mitversicherten Personen untereinander aus.

**Deckung: wahrscheinlich ausgeschlossen.**

Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob die Kanzlei eine **Cyber-Versicherung** (D&O / Cyber-Liability) unterhält, die speziell DSGVO-Bußgelder und -Schadensersatzansprüche abdeckt. Eine solche Police besteht laut Aktenlage nicht.

### **Vorfall 3: RAK-Verfahren Az. RAK-F 188/26**

**Deckungsfrage:** Werden die Kosten der Verteidigung im RAK-Verfahren von der Berufshaftpflicht übernommen?

**Bewertung:** Berufshaftpflichtversicherungen decken in der Regel keine berufsrechtlichen Verfahren vor der RAK oder dem Anwaltsgericht. Diese sind von der Deckung üblicherweise ausgeschlossen. Die Kosten der Verteidigung trägt die Kanzlei selbst.

### **Empfehlungen**

1. **Deckungsanfrage bei der Allianz AG** zu Vorfall 1 (E-Mail-Schaden) schriftlich einreichen
2. **Abschluss einer Cyber-Liability-Police** zur Absicherung von DSGVO-Risiken
3. **Überprüfung der Police auf Ausschlüsse** für vorsätzliche Pflichtverletzungen und Eigenschäden

### **Quellen**

- § 51 BRAO — dejure.org
- Art. 82 DSGVO — EUR-Lex

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RA Dr. Volkard Kröll





## Chronologie der Eskalationen

Vollständige Zeitlinie des Mandats Erbgemeinschaft Aufhauser-Trenkler, Oktober 2024 bis April 2026

### Übersicht

| Datum      | Ereignis                                                                                                                           | Beteiligte                     | Aktenstück |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 03.04.2024 | Tod Franz-Josef Aufhauser, Frankfurt                                                                                               | Erblasser, Erbgemeinschaft     | 01         |
| 10.04.2024 | Testamentseröffnung AG Frankfurt                                                                                                   | Alle 10 Erben                  | 01         |
| 18.08.2024 | Gutachten Steinbrenner & Havelock: IPR-KG-Wert 24 Mio. EUR                                                                         | Gutachter, Erbgemeinschaft     | 01         |
| 14.10.2024 | Mandatsannahme Kanzlei Rosenmühle & Partner                                                                                        | Kröll, Tannenkamp, alle Erben  | 01         |
| Nov. 2024  | Erste Informationsanfrage nach § 166 HGB an IPR-KG                                                                                 | Kröll an Quistorf-Schwertmann  | 02         |
| Dez. 2024  | Weigerung Gegenseite: Jahresabschlüsse 2022/2023 nicht herausgegeben                                                               | Quistorf-Schwertmann           | 02         |
| Jan. 2025  | Fristsetzung Kröll, Frist 30 Tage                                                                                                  | Kröll an Quistorf-Schwertmann  | 02         |
| Feb. 2025  | Frist ergebnislos abgelaufen; Ankündigung Klage                                                                                    | Kröll                          | —          |
| März 2025  | Teiloffenbarung Jahresabschluss 2022; 2023 weiterhin verweigert                                                                    | Quistorf-Schwertmann           | 02         |
| Juli 2025  | Interne Eskalation: Markus Trenkler schreibt direkt an Gegenseite ohne Vollmacht                                                   | Trenkler, Quistorf-Schwertmann | 02         |
| Aug. 2025  | Kröll rügt Trenkler schriftlich wegen Direktkontakt; Trenkler droht mit Mandatskündigung                                           | Kröll, Trenkler                | 15         |
| Sept. 2025 | RA Dr. Kröll führt Telefonate mit allen 10 Erben (Krisenrunde)                                                                     | Kröll, alle Erben              | 15         |
| Okt. 2025  | Telefonat Kröll — Quistorf-Schwertmann; Kröll bezeichnet Quistorf-Schwertmann angeblich als „Winkeladvokat“ (intern protokolliert) | Kröll, Quistorf-Schwertmann    | 07         |
| 14.02.2026 | Nacht-E-Mail Kröll an Quistorf-Schwertmann,                                                                                        | Kröll                          | 05, EML    |

|                   |                                                                                                                                         |                               |                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                   | <b>01:47 Uhr</b> (Verstoß § 43a Abs. 3 BRAO, § 2 BORA, § 240 StGB-Risiko)                                                               |                               |                |
| 14.02.2026        | Umformulierungsversionen v1–v3 erstellt (Plugin), zu spät für Versandstopp                                                              | Tannenkamp, Plugin            | 06, EML        |
| 18.02.2026        | Quistorf-Schwertmann antwortet: Beschwerde bei RAK Frankfurt angekündigt                                                                | Quistorf-Schwertmann          | 13             |
| <b>22.02.2026</b> | <b>Scharfer Brief RAin Tannenkamp an Notar-Vertreter Dr. Rüdell</b> (Sachlichkeitsverstoß, implizite Amtspflichtverletzungsbauptung)    | <b>Tannenkamp</b>             | <b>EML</b>     |
| <b>08.03.2026</b> | <b>DSGVO-Datenpanne: private Adresse RAin Tannenkamp versehentlich an alle 10 Erben per Cc</b>                                          | <b>Bischoff (Sekretariat)</b> | <b>10, EML</b> |
| 10.03.2026        | Meldung DSGVO-Panne an HBDI (Az. HBDI DSB-2026-1142); Benachrichtigung RAin Tannenkamp                                                  | Kröll                         | 10, 11, PDF    |
| <b>15.03.2026</b> | <b>Beschwerde Markus Trenkler bei RAK Frankfurt</b> (Az. RAK-F 188/26); Vorwürfe: § 43a Abs. 3 BRAO, DSGVO-Panne, Verfahrensverzögerung | <b>Trenkler</b>               | <b>13</b>      |
| 15.03.2026        | DLP-Policy in Outlook 365 aktiviert (Maßnahme nach Audit)                                                                               | IT-Kanzlei                    | 16             |
| 20.03.2026        | Verzeichnistrennung und Namenskonvention in Kanzleisystem umgesetzt                                                                     | IT-Kanzlei                    | 16             |
| <b>22.03.2026</b> | <b>Anhörungsschreiben RAK Frankfurt an Kanzlei</b> (30-Tage-Frist zur Stellungnahme)                                                    | <b>RAK Frankfurt</b>          | <b>EML</b>     |
| 22.03.2026        | Kanzleirichtlinie „Kommunikation ausschließlich über Kanzleisysteme“ erlassen                                                           | Kröll (Kanzleileitung)        | 16             |
| 05.04.2026        | Stellungnahme Kanzlei an RAK Frankfurt (Az. RAK-F 188/26)                                                                               | Kröll, Tannenkamp             | DOCX           |
| 22.04.2026        | Aktenstand dieser Zusammenfassung; Schulungen geplant                                                                                   | Kanzlei                       | 20, 22         |

## **Eskalationsmuster: Analyse**

### **Phase 1 (Okt. 2024 – Juli 2025): Professioneller Konflikt**

Normale Verfahrenskonflikte im Gesellschaftsrecht. Beide Seiten operieren innerhalb des berufsrechtlichen Rahmens. Spannungen entstehen, aber ohne Eskalation.

### **Phase 2 (Aug. 2025 – Jan. 2026): Interne Mandantenkrise**

Markus Trenkler beginnt, das Mandat zu untergraben. RA Dr. Kröll gerät unter doppelten Druck (Gegenseite + eigener Mandant). Erste Anzeichen emotionaler Erschöpfung.

### **Phase 3 (Feb. 2026 – März 2026): Kaskadierende Eskalationen**

Fünf unabhängige Eskalationsereignisse (E-Mail, Tannenkamp-Brief, Datenpanne, Beschwerde, Anhörung) in sechs Wochen. Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht war zwar bereits in der Kanzlei evaluiert, aber nicht verbindlich eingeführt.

### **Phase 4 (März 2026 – April 2026): Schadensbegrenzung**

Technische und organisatorische Maßnahmen, Schulungsplanung, Stellungnahme gegenüber RAK. Mandatsverhältnis steht unter starker Belastung, ist aber noch intakt.

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RAin Yvonne Tannenkamp



# Abschluss: Taktische Handlungsempfehlung

Gesamtbewertung und priorisierter Maßnahmenplan — Stand April 2026

## Gesamtbild

Die Kanzlei Rosenmühle & Partner befindet sich in einer Mehrfach-Eskalationslage, die drei parallel laufende Problemkreise umfasst:

1. **Berufsrechtlicher Problemkreis:** Sachlichkeitsverstoß (E-Mail 14.02.2026), Kollegialitätspflichtverletzung, RAK-Verfahren Az. RAK-F 188/26
2. **Datenschutzrechtlicher Problemkreis:** DSGVO-Panne vom 08.03.2026, HBDI-Verfahren, potentieller Schadensersatzanspruch RAin Tannenkamp
3. **Mandatlicher Problemkreis:** Innenkonflikte der Erbgemeinschaft, 18-monatige Verzögerung durch Gegenseite, Mandatsgefährdung durch Markus Trenkler

Das Plugin email-umformulierer-berufsrecht ist der zentrale technische Ansatz zur Prävention weiterer sprachlicher Eskalationen.

## Priorisierter Maßnahmenplan

### Sofortig (April 2026)

| Maßnahme                                                               | Verantwortlich | Frist      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| Stellungnahme RAK Frankfurt (Az. RAK-F 188/26) abschicken              | Kröll          | 22.04.2026 |
| Schulung IT-Systeme (Outlook DLP) durch NetWork-Recht GmbH             | IT, alle MA    | April 2026 |
| HBDI-Verfahren DSB-2026-1142 weiter beobachten; Rückfragen beantworten | Kröll          | Laufend    |
| Adresse RAin Tannenkamp aus allen Mandatsdokumenten entfernen          | Tannenkamp, IT | 25.04.2026 |

### Kurzfristig (Mai – Juni 2026)

| Maßnahme                                                                          | Verantwortlich          | Frist     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| DSGVO-Schulung Sekretariat                                                        | Datenschutzbeauftragter | Mai 2026  |
| Berufsrechtliche Schulung alle RA                                                 | Externer Referent       | Juni 2026 |
| Verbindliche Einführung Plugin email-umformulierer-berufsrecht als Outlook-Add-in | IT + Partner-Beschluss  | Juni 2026 |
| Nacht-Quarantäne-Regel in Outlook implementieren                                  | NetWork-Recht GmbH      | Mai 2026  |
| Telefonprotokoll-Pflicht intern einführen                                         | Kröll (Kanzleileitung)  | Mai 2026  |

### Mittelfristig (Q3 2026)

| Maßnahme                                                  | Verantwortlich | Termin    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Informationserzwingungsklage beim LG Frankfurt einreichen | Kröll          | Juli 2026 |

|                                                                                     |                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Abschluss einer Cyber-Liability-Police                                              | Versicherungsmakler | Aug. 2026  |
| Überarbeitung Mandatsvertrag Erbgemeinschaft:<br>Weisungskette schriftlich fixieren | Kröll, alle Erben   | Aug. 2026  |
| Evaluation Abfindungsangebot der Gegenseite (Target: 8,5–9,3 Mio. EUR)              | Kröll               | Sept. 2026 |

### **Strategische Empfehlung zum Mandat**

Das Mandatsziel — Durchsetzung eines angemessenen Abfindungswertes von ca. 8,5–9,3 Millionen Euro für die Erbgemeinschaft — bleibt erreichbar. Die Eskalationen der letzten Wochen haben die Verhandlungsposition nicht irreparabel beschädigt, aber die Kanzlei muss nun wieder in eine professionelle Rolle zurückfinden.

**Empfehlung:** RA Dr. Kröll sollte in einer moderierten Erben-Versammlung (alle 10 Erben, externer Mediator) die Strategie neu abstimmen. Markus Trenklers Verhalten muss in diesem Rahmen offen angesprochen werden. Eine einheitliche Linie der Erbgemeinschaft ist Voraussetzung für erfolgreiche Verhandlungen.

### **Dem Plugin email-umformulierer-berufsrecht zugeordnete Rolle**

Das Plugin ist nicht die Lösung aller beschriebenen Probleme. Es löst keine mandatlichen Konflikte, keine berufsrechtlichen Vorwürfe und keine DSGVO-Verletzungen rückwirkend. Es ist jedoch ein präventives Werkzeug, das:

- Berufsrechtlich riskante Formulierungen vor dem Versand erkennt
- Konkrete Umformulierungsvorschläge anbietet
- Das Bewusstsein für Sachlichkeitspflichten im täglichen Betrieb schärft
- Als dokumentiertes Schutzinstrument gegenüber der RAK präsentiert werden kann

Die Kanzlei Rosenmühle & Partner hat sich entschieden, das Plugin als verbindliches Kanzlei-Tool einzuführen. Dies entspricht dem in § 43 BRAO verankerten Grundsatz der professionellen Kanzleiorganisation.

### **Quellen**

- § 43 BRAO — dejure.org
- § 43a BRAO — dejure.org
- § 2 BORA — dejure.org
- Art. 32 DSGVO — EUR-Lex

Bearbeitungsstand: 22.04.2026 — RA Dr. Volkard Kröll / RAin Yvonne Tannenkamp

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **internal\_anweisung\_kanzleikorrespondenz\_v3.docx**

docx/internal\_anweisung\_kanzleikorrespondenz\_v3.docx

---



# Interne Anweisung: Kanzleikorrespondenz und E-Mail-Kommunikation

Version 3.0 | Kanzlei Rosenmühle & Partner | In Kraft ab: 22. März 2026

## 1. Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, Referendarinnen und Referendare sowie Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der Kanzlei Rosenmühle & Partner.

## 2. Nutzung von Kommunikationssystemen

2.1 Mandatsbezogene Korrespondenz ist ausschließlich über das Kanzleisystem (Microsoft Outlook 365, Kanzlei-Domain @kanzlei-rosenmuehle.de) zu führen. Die Nutzung privater E-Mail-Konten (Gmail, GMX, Web.de etc.) für mandatische Kommunikation ist untersagt.

2.2 Vor dem Versand einer E-Mail an externe Empfänger ist zu prüfen: (a) Sind die Empfänger korrekt? (b) Ist der Anhang das richtige Dokument? (c) Bei Massenversand (mehr als 3 Empfänger): Vier-Augen-Prinzip — Überprüfung durch eine zweite Person.

## 3. Sachlichkeitspflicht nach § 43a Abs. 3 BRAO und § 2 BORA

3.1 Alle ausgehenden Schriftstücke — E-Mails, Briefe, Schriftsätze — müssen das Sachlichkeitsgebot nach § 43a Abs. 3 BRAO einhalten. Unsachliche Angriffe gegen Kollegen oder Verfahrensbeteiligte sind unzulässig.

3.2 Vor dem Versand einer E-Mail an gegnerische Anwälte oder Gerichte in einem Konfliktfall ist die Nutzung des Plugins email-umformulierer-berufsrecht obligatorisch (ab verbindlicher Einführung, geplant Juni 2026). Bis dahin gilt eine Empfehlung zur freiwilligen Nutzung.

## 4. Nachtversandregelung

E-Mails an externe Empfänger, die zwischen 21:00 und 07:00 Uhr verfasst werden, sind grundsätzlich nicht sofort zu versenden. Sie sind als Entwurf zu speichern und am nächsten Morgen erneut zu lesen, bevor sie versandt werden. Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Freigabe durch einen Partner.

## 5. Datenschutz

5.1 Personenbezogene Daten von Mandanten und Dritten dürfen nur an autorisierte Empfänger weitergegeben werden. Interne Dokumente mit personenbezogenen Daten von Kanzleimitarbeitern sind im Verzeichnis [INTERN] abzulegen und nicht an externe Empfänger zu versenden.

5.2 Bei Verdacht auf eine DSGVO-Panne ist unverzüglich RA Dr. Kröll oder der Datenschutzbeauftragte zu informieren. Die 72-Stunden-Meldefrist nach Art. 33 DSGVO beginnt mit Kenntnis der Panne.

## 6. Dokumentation

Alle wesentlichen Mandantenkontakte (Telefonate über 15 Minuten, persönliche Gespräche, schriftliche Kommunikation) sind innerhalb von 24 Stunden in der digitalen Akte zu dokumentieren.

## 7. Verstöße

Verstöße gegen diese Anweisung können zu internen Disziplinarmaßnahmen führen und begründen im Einzelfall eine anwaltliche Haftung nach § 280 BGB sowie berufsrechtliche Konsequenzen nach § 43a BRAO i.V.m. §§ 73 ff. BRAO.

*Frankfurt am Main, 22. März 2026*

**Dr. Volkard Kröll, Kanzleileitung**

## Rechtsgrundlagen

§ 43a BRAO: <https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>

§ 2 BORA: <https://dejure.org/gesetze/BORA/2.html>

Art. 33 DSGVO: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

§ 50 BRAO: <https://dejure.org/gesetze/BRAO/50.html>

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

## **stellungnahme\_rak\_frankfurt\_188\_26.docx**

docx/stellungnahme\_rak\_frankfurt\_188\_26.docx

---

# Stellungnahme der Kanzlei Rosenmühle & Partner

**An: Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main | Az. RAK-F 188/26**

Von: RA Dr. Volkard Kröll / RAin Yvonne Tannenkamp, Kanzlei Rosenmühle & Partner

Datum: 05. April 2026

## I. Einleitung

Wir nehmen Bezug auf das Anhörungsschreiben der Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main vom 22. März 2026 (Az. RAK-F 188/26) und geben hiermit fristgerecht unsere Stellungnahme zu den erhobenen Beschwerdepunkten ab. Wir nehmen die Beschwerde ernst und sind bereit, die Vorgänge vollständig und transparent darzulegen.

## II. Zu Beschwerdepunkt 1: E-Mail-Korrespondenz vom 14.02.2026

Wir räumen ein, dass die von RA Dr. Kröll am 14. Februar 2026 um 01:47 Uhr von einer privaten E-Mail-Adresse versandte Nachricht Formulierungen enthielt, die dem Gebot der Sachlichkeit nach § 43a Abs. 3 BRAO sowie dem Kollegialitätsgebot nach § 2 BORA nicht in jeder Hinsicht entsprochen haben. Die Verwendung bestimmter Wendungen war unangemessen und ist zu bedauern.

Der Kontext, in dem die E-Mail entstand, erklärt — ohne sie zu entschuldigen — die außergewöhnliche emotionale Belastung: Am Abend des 14. Februar 2026 hatte RA Dr. Kröll ein dreistündiges Telefonat mit Herrn Markus Trenkler geführt, in dem dieser mit der sofortigen Mandatskündigung und öffentlicher Anprangerung der Kanzlei gedroht hatte. Unmittelbar im Anschluss an dieses Gespräch entstand die beanstandete E-Mail.

Die Kanzlei hat als Reaktion auf diesen Vorfall unverzüglich Maßnahmen ergriffen, um gleichartige Vorfälle künftig zu verhindern (vgl. Abschnitt V dieser Stellungnahme).

## III. Zu Beschwerdepunkt 2: Datenpanne vom 08.03.2026

Die Datenpanne vom 08. März 2026 ist auf einen Bedienungsfehler im Sekretariat zurückzuführen: Ein internes Dokument mit der Privatanschrift von RAin Tannenkamp wurde irrtümlich anstelle des extern bestimmten Mandantendokuments versandt. Die Kanzlei hat die Meldepflicht nach Art. 33 DSGVO eingehalten und die Betroffene nach Art. 34 DSGVO unverzüglich informiert (Meldung HBDI, Az. DSB-2026-1142, vom 10.03.2026).

## IV. Zu Beschwerdepunkt 3: Verfahrensverzögerung

Der Vorwurf einer Verfahrensverzögerung durch die Kanzlei ist sachlich unzutreffend. Die verzögerte Bearbeitung ist ausschließlich auf die Verweigerung der Informationsherausgabe durch die Gegenseite zurückzuführen, die trotz mehrfacher Aufforderung unter Fristsetzung die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 nicht übermittelt hat. Die gesamte Korrespondenz mit der Gegenseite liegt der Kammer auf Anforderung zur Einsicht zur Verfügung.

## V. Ergriffene Maßnahmen

Die Kanzlei hat nach den Vorfällen folgende Maßnahmen umgesetzt: (1) Aktivierung einer DLP-Policy in Outlook 365 (15.03.2026); (2) Kanzleirichtlinie: ausschließliche Nutzung von Kanzleisystemen für mandatische Kommunikation (22.03.2026); (3) Verzeichnistrennung interne/externe Dokumente (20.03.2026); (4) Planmäßige DSGVO- und Berufsrechtsschulungen für alle Mitarbeiter (Mai/Juni 2026); (5) Evaluierung des Plugins email-umformulierer-berufsrecht zur verbindlichen Einführung.

## VI. Schluss

Wir bitten die Kammer, die ergriffenen Maßnahmen und den einmaligen Charakter des Vorfalls bei der Bewertung zu berücksichtigen. Wir stehen für Rückfragen und für eine ergänzende mündliche Erläuterung jederzeit zur Verfügung.

*Frankfurt am Main, 05. April 2026*

**Dr. Volkard Kröll, Rechtsanwalt und Partner | Yvonne Tannenkamp, Rechtsanwältin**

## Quellen

§ 43a BRAO: <https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html>

§ 2 BORA: <https://dejure.org/gesetze/BORA/2.html>

Art. 33 DSGVO: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **dsgvo\_meldung\_hba\_doxxing\_redacted.pdf**

pdfs/dsgvo\_meldung\_hba\_doxxing\_redacted.pdf

---

# MELDUNG EINER VERLETZUNG DES SCHUTZES PERSONENBEZOGENER DATEN

gemäß Art. 33 DSGVO an den Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit (HBDI)

[REDAKTIERTE FASSUNG — PERSONENBEZOGENE DATEN GESCHWÄRZT]

Aktenzeichen HBDI: DSB-2026-1142

Eingangsdatum beim HBDI: 10. März 2026, 11:04 Uhr

## 1. Angaben zum Verantwortlichen

Name der verantwortlichen Stelle:

Kanzlei Rosenmühle & Partner, Partnerschaftsgesellschaft

Adresse:

Kaiserstraße 88, 60329 Frankfurt am Main

Meldender Ansprechpartner:

RA Dr. ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, Partner (Datenschutzverantwortlicher)

Kontakt:

■■■■■■■■■■@kanzlei-rosenmuehle.de | Tel. 069 / ■■■■■■■■■■

## 2. Art der Verletzung (Art. 33 Abs. 3 lit. a DSGVO)

Am 08. März 2026 um 14:22 Uhr wurde versehentlich ein internes Kanzleidokument ("Kanzleinotiz\_Verteiler\_intern\_V4.docx") als Anhang an eine externe E-Mail angehängt, die an zehn Mitglieder der Erbgemeinschaft ■■■■■■■■■■-■■■■■■■■■ versandt wurde. Das Dokument enthielt die private Wohnanschrift einer Kanzleimitarbeiterin.

Verletzungsart:

Unbeabsichtigte Offenlegung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 12 DSGVO)

## 3. Betroffene Datenkategorien (Art. 33 Abs. 3 lit. b DSGVO)

Name der betroffenen Person:

[GESCHWÄRZT]

Art der betroffenen Daten:

Private Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Anzahl betroffener Personen:

1 Person (Mitarbeiterin der Kanzlei)

Anzahl der Empfänger des Dokuments:

10 externe Empfänger (Mitglieder der Erbgemeinschaft)

## 4. Wahrscheinliche Folgen (Art. 33 Abs. 3 lit. c DSGVO)

Die Offenlegung der privaten Wohnanschrift der Mitarbeiterin gegenüber externen Personen birgt das Risiko der unerwünschten Kontaktaufnahme und möglicher Einschüchterung. Ein Empfänger hat in einer Folgenachricht einen Hinweis gegeben, der auf Kenntnis der Adresse schließen lässt. Ein unmittelbarer körperlicher Schaden ist nicht eingetreten.

## 5. Ergriffene und geplante Maßnahmen (Art. 33 Abs. 3 lit. d DSGVO)

| Datum      | Maßnahme                                                     | Verantwortlich          |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 08.03.2026 | Rückrufaufforderung an alle 10 Empfänger + Löschaufforderung | RA Dr. Kröll            |
| 08.03.2026 | Information der betroffenen Mitarbeiterin                    | RA Dr. Kröll            |
| 10.03.2026 | HBDI-Meldung gemäß Art. 33 DSGVO                             | RA Dr. Kröll            |
| 15.03.2026 | Aktivierung DLP-Policy Outlook 365                           | IT-Dienstleister        |
| 20.03.2026 | Verzeichnistrennung intern/extern                            | IT-Dienstleister        |
| 22.03.2026 | Kanzleirichtlinie E-Mail-Systeme Version 3                   | Kanzleileitung          |
| Mai 2026   | DSGVO-Schulung Sekretariat (geplant)                         | Datenschutzbeauftragter |

---

Frankfurt am Main, 10. März 2026

Unterzeichner: RA Dr. ■■■■■■■■ ■■■■■■■■, Kanzlei Rosenmühle & Partner

Rechtsgrundlagen: Art. 33 DSGVO: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679> | Art. 4 DSGVO: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679> | HBDI: <https://datenschutz.hessen.de>



PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **ruegeschreiben\_rak\_frankfurt\_188\_26\_redacted.pdf**

pdfs/ruegeschreiben\_rak\_frankfurt\_188\_26\_redacted.pdf

---

# RECHTSANWALTSKAMMER FRANKFURT AM MAIN

Bockenheimer Anlage 36 | 60322 Frankfurt am Main

[REDAKTIERTE FASSUNG — PERSONENBEZOGENE DATEN GESCHWÄRZT]

Aktenzeichen: RAK-F 188/26

Datum: 22. März 2026

An: Kanzlei Rosenmühle & Partner, Kaiserstraße 88, 60329 Frankfurt am Main

## Betreff: Rügeschreiben gemäß § 74 BRAO — Vorläufiges Ergebnis des Anhörungsverfahrens Az. RAK-F 188/26

Sehr geehrter Herr Dr. ■■■■■■■■■■,

Die Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main hat das Anhörungsverfahren Az. RAK-F 188/26 abgeschlossen. Nach Prüfung der Beschwerde von Herrn ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■, vom 15. März 2026 sowie Ihrer Stellungnahme vom 05. April 2026 kommt die Kammer zu folgendem vorläufigen Ergebnis:

### I. Befund zu Beschwerdepunkt 1 (E-Mail-Korrespondenz, § 43a Abs. 3 BRAO)

Die Kammer stellt fest, dass die E-Mail vom 14. Februar 2026 (Versandzeitpunkt 01:47 Uhr) Formulierungen enthielt, die dem Sachlichkeitsgebot des § 43a Abs. 3 BRAO nicht entsprachen. Insbesondere die Unterstellung sittenwidrigen Verhaltens und die drohende Ankündigung ohne hinreichende Tatsachengrundlage sind als Pflichtverletzung zu werten. Die Kammer erteilt Ihnen hiermit eine

### RÜGE NACH § 74 BRAO.

Die Kammer erkennt an, dass Sie nach dem Vorfall unverzüglich Maßnahmen zur Prävention weiterer Vorfälle ergriffen haben. Diese Umstände wurden bei der Abwägung berücksichtigt.

### II. Befund zu Beschwerdepunkt 2 (DSGVO-Datenpanne)

Die Datenpanne vom 08. März 2026 ist als Organisationsverschulden zu werten (fehlende technische Schutzmaßnahmen, fehlendes Vier-Augen-Prinzip). Die Kammer stellt fest, dass die Meldung nach Art. 33 DSGVO fristgerecht erfolgte und die Betroffene nach Art. 34 DSGVO unverzüglich informiert wurde. Eine eigenständige berufsrechtliche Sanktion ergeht insoweit nicht; die Verbesserung der technischen und organisatorischen Maßnahmen wurde zur Kenntnis genommen.

### III. Befund zu Beschwerdepunkt 3 (Verfahrensverzögerung)

Der Vorwurf der Verfahrensverzögerung durch die Kanzlei konnte nicht bestätigt werden. Die Dokumentation der Korrespondenz mit der Gegenseite belegt, dass die Verzögerung überwiegend auf das Verhalten der Gegenseite zurückzuführen ist. Dieser Beschwerdepunkt wird nicht weiter verfolgt.

---

Die Rüge nach § 74 BRAO wird Ihnen hiermit förmlich erteilt. Sie können gegen diese Rüge innerhalb von einem Monat nach Zugang beim Anwaltsgericht Frankfurt am Main Einspruch erheben (§ 74a BRAO). Weitere Verfahrensschritte sind bei Unterbleiben des Einspruchs nicht vorgesehen.

Frankfurt am Main, [Datum geschwärzt]

Im Auftrag: P. ■■■■■■■■■■-■■■■■, Beschwerdestellensachbearbeiterin, RAK Frankfurt am Main

---

Rechtsgrundlagen: § 74 BRAO: <https://dejure.org/gesetze/BRAO/74.html> | § 43a BRAO:  
<https://dejure.org/gesetze/BRAO/43a.html> | Art. 33 DSGVO:  
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>